



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.011669/2017-11

Data do julgamento: 19/09/2023

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:

Luis Fernando Costa Estima

Estimapar Investimentos e Participações Eireli

Arbi Rio Incorporações Imobiliárias Ltda.

Daniel Benasayag Birmann

Companhia Brasileira de Cartuchos

Fábio Luiz Munhoz Mazzaro

Ementa: Apuração de eventuais irregularidades relacionadas (i) à operação de aumento de capital da Forjas Taurus S.A., com a subsequente assunção de seu controle pela Companhia Brasileira de Cartuchos, no ano de 2014; e (ii) à deliberação da propositura de ação de responsabilidade frente aos administradores que participaram da venda da SM Metalurgia Ltda. Absoluções.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela absolvição de Luis Fernando Costa Estima, Estimapar Investimentos e Participações Eireli e Arbi Rio Incorporações Imobiliárias Ltda., Daniel Benasayag Birmann, Companhia Brasileira de Cartuchos e Fábio Luiz Munhoz Mazzaro em relação a todas as infrações objeto deste processo. Absoluções.

A Diretora Flávia Perlingeiro e o Diretor João Accioly acompanharam a conclusão final do voto do Diretor Relator, mas apresentaram manifestação de voto com suas observações sobre o caso.

O Colegiado decidiu também pela comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, em complemento aos

Ofícios nos 6/2020/CVM/SGE e 3/2020/CVM/SPS/CCP28 , nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 105/2001 e do art. 12 da Lei nº 6.385/1976.

Presentes os advogados Julian Chediak, representando Luis Fernando Costa Estima e Estimapar Investimentos e Participações Eireli; Maria Lucia Cantidiano, representando Companhia Brasileira de Cartuchos e Fábio Luiz Munhoz Mazzaro; e Marcos de Freitas Henriques, representando Arbi Rio Incorporações Imobiliárias Ltda. e Daniel Benasayag Birmann.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto Lobo e Flávia Perlingeiro, que presidiu a Sessão.

O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, declarou-se impedido e não participou do julgamento do processo.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 23/10/2023, às 19:13, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 23/10/2023, às 20:13, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 24/10/2023, às 10:15, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1898983** e o código CRC **222E41C9**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1898983** and the "Código CRC" **222E41C9**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.011669/2017-11

Reg. Col. 1969/20

- Acusados:** Luis Fernando Costa Estima
Estimapar Investimentos e Participações Eireli
Arbi Rio Incorporações Imobiliárias Ltda.
Daniel Benasayag Birmann
Companhia Brasileira de Cartuchos
Fábio Luiz Munhoz Mazzaro
- Assunto:** Apuração de eventuais irregularidades relacionadas (i) à operação de aumento de capital da Forjas Taurus S.A., com a subsequente assunção de seu controle pela Companhia Brasileira de Cartuchos, no ano de 2014; e (ii) à deliberação da propositura de ação de responsabilidade frente aos administradores que participaram da venda da SM Metalurgia Ltda.
- Diretor Relator:** Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”) para apurar eventual responsabilidade de:

(i) Luis Fernando Costa Estima (“Luis Estima”), na qualidade de acionista controlador da Forjas Taurus S.A. (“Taurus” ou “Companhia”), por (i.a) ter incorrido em prática de **operação fraudulenta**, nos termos do item II, “c”, da Instrução CVM (“ICVM”) nº 08/79, pela realização de operações combinadas com ações ordinárias da Taurus, em conjunto com Arbi Rio Incorporações Imobiliárias Ltda. e Companhia Brasileira de Cartuchos, formulada com o objetivo de transferir o controle da Companhia para a Companhia Brasileira de Cartuchos, sem ativar as medidas protetivas contratuais de seu Estatuto Social; e (i.b) ter votado em **conflito de interesses** na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 19.12.2014 (“AGOE 2014”), ao rejeitar a propositura de ação de responsabilidade em face de F.J.S.E., em infração ao disposto no art. 115 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”);



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(ii) Estimapar Investimentos E Participações Eireli (“Estimapar” e, em conjunto com Luis Estima, Arbi Rio, Daniel Birmann, CBC e Fábio Mazzaro, “Acusados”), à época denominada Estimapar Investimentos e Participações Ltda., na qualidade de acionista da Taurus, por ter votado em **conflito de interesses** na AGOE 2014, ao rejeitar a propositura de ação de responsabilidade em face de F.J.S.E., em infração ao disposto no art. 115 da LSA;

(iii) Arbi Rio Incorporações Imobiliárias Ltda. (“Arbi Rio”), na qualidade de acionista da Taurus, por ter incorrido em prática de **operação fraudulenta**, nos termos do item II, “c” da ICVM nº 08/79, pela realização de operações combinadas com ações ordinárias da Taurus, em conjunto com Luis Estima e Companhia Brasileira de Cartuchos, formulada com o objetivo de transferir o controle da Companhia para a Companhia Brasileira de Cartuchos, sem ativar as medidas protetivas contratuais de seu Estatuto Social;

(iv) Daniel Benasayag Birmann (“Daniel Birmann”), na qualidade de responsável por transmitir as ordens de compra e de venda de ações, em nome de Arbi Rio, por ter incorrido em prática de **operação fraudulenta**, nos termos do item II, “c”, da ICVM nº 08/79, pela realização de operações combinadas com ações ordinárias da Taurus, em conjunto com Luis Estima e Companhia Brasileira de Cartuchos, formulada com o objetivo de transferir o controle da Companhia para a Companhia Brasileira de Cartuchos, sem ativar as medidas protetivas contratuais de seu Estatuto Social;

(v) Companhia Brasileira de Cartuchos (“CBC”), na qualidade de acionista da Taurus, por (iv.a) ter incorrido em prática de **operação fraudulenta**, nos termos do item II, “c”, da ICVM nº 08/79, pela realização de operações combinadas com ações ordinárias da Taurus, em conjunto com Luis Estima e Arbi Rio, formulada com o objetivo de assumir o controle da Companhia, sem ativar as medidas protetivas contratuais de seu Estatuto Social; e (iv.b) na qualidade de nova acionista controladora da Taurus, ter incorrido em **infração ao art. 254-A da LSA**, uma vez que adquiriu o controle da Companhia, sem a realização posterior de oferta pública de ações (“OPA”); e

(vi) Fábio Luiz Munhoz Mazzaro (“Fábio Mazzaro”), na qualidade de Diretor Financeiro e responsável por transmitir as ordens de compra e de venda de ações, em nome de CBC, por ter incorrido em prática de **operação fraudulenta**, nos termos do item II, “c”, da ICVM nº 08/79, pela realização de operações combinadas com ações ordinárias da Taurus, em conjunto com Luis Estima e Arbi Rio, formulada com o objetivo de transferir o controle da Companhia para a CBC, sem ativar as medidas protetivas contratuais de seu Estatuto Social.

2. O presente processo originou-se do Inquérito Administrativo CVM nº 19957.011669/2017-11¹, instaurado em 20.12.2017, que teve por objetivo a análise de eventuais irregularidades relacionadas à (i) operação de aumento de capital da Taurus, com a subsequente assunção de seu controle pela CBC, no ano de 2014 e; (ii) deliberação da propositura de ação de responsabilidade frente aos administradores que participaram da venda da SM Metalurgia Ltda.

¹ Doc. 0410395.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

3. Após diligências e encerrada a instrução do inquérito administrativo, a SPS lavrou peça de acusação em 12.11.2019² (“Peça de Acusação”).

II. ACUSAÇÃO

A) AUMENTO DE CAPITAL DA TAURUS E SUBSEQUENTE ASSUNÇÃO DO SEU CONTROLE PELA CBC

4. Três anos antes do aumento de capital da Taurus que será tratado abaixo, foi aprovada, em 27.05.2011, reestruturação societária na Companhia, que resultou em sua adesão ao Regulamento do Nível 2 da BM&FBovespa, de modo que seu Estatuto Social passou a contemplar a adoção de práticas de governança corporativa adicionais àquelas previstas para o Nível 2 ou para o Novo Mercado da bolsa. Em função da referida reestruturação, Luis Estima e Estimapar, que antes detinham, em conjunto, 94,1% do capital votante da Taurus, passaram a deter 43,81%.

5. Em reunião do Conselho de Administração (“CA”) da Taurus, em 10.04.2014, Luis Estima, presidente do Conselho e detentor de 16,05% do capital social da Companhia, propôs a realização de um aumento de capital³, uma vez que o valor do resultado líquido da Companhia apurado no exercício findo em 2013 — prejuízo consolidado de R\$ 80.310.000,00 —, mesmo se desconsideradas as operações descontinuadas, havia ficado muito aquém do resultado esperado pelo mercado e distante do potencial da Taurus.

6. Segundo a Acusação, a proposta, no entanto, foi rejeitada pelo CA⁴, tendo a Diretoria opinado no mesmo sentido, alegando que a capitalização não era imperativa para a manutenção da operacionalidade da Companhia, uma vez que esta dispunha de crédito e alternativas de financiamento de suas operações e dívidas junto a agentes financeiros, razão pela qual recomendou contratação de estudo prévio de avaliação econômica, por empresa especializada ou independente, para determinar o preço correto de emissão, na metodologia proposta por Luis Estima, e, posteriormente, compará-lo aos outros dois métodos permitidos pela legislação, de forma a não gerar perda de valor aos acionistas, tendo sugerido, também, a contratação de especialista capaz

² Doc. 0874858.

³ Doc. 0415677.

⁴ Idem.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de avaliar o momento ideal para a emissão.

7. Em 14.04.2014, Luis Estima convocou Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) para deliberar sobre o aumento de capital então rejeitado, a qual foi realizada em 29.04.2014, tendo sido aprovados o aumento de capital e a redução da remuneração de cada membro do CA. As referidas deliberações foram aprovadas por 57,24% das ações com direito a voto presentes na assembleia, equivalentes a 52,85% do total das ações com direito a voto da Companhia.

8. Esse percentual adveio dos votos de Luis Estima, Estimapar, Arbi Rio, CBC, F.J.S.E., L.A.O., P.S.A., J.P.V., J.T.T. e E.R.P⁵. A CBC, que até então não possuía participação na Companhia, adquiriu 1.200.000 ações ordinárias, correspondente a 2,7% do capital social votante, em 16.04.2014, dois dias após a publicação do edital de convocação da AGE⁶.

9. O aumento de capital ficou limitado a R\$ 200.906.000,04, mediante a subscrição de até 48.528.020 novas ações ordinárias e de até 97.056.038 novas ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,38⁷, nos termos do art. 170, §1º, III, da LSA⁸ (valor de fechamento da cotação das ações preferenciais na BM&FBovespa no dia 09.04.2014, véspera da votação do aumento do capital social pelo CA).

10. Como as ações ordinárias da Companhia não possuíam volume de negociação relevante em bolsa de valores, sua cotação foi desconsiderada para fins da determinação do preço de subscrição das ações ordinárias a serem emitidas no aumento de capital, levando a que tanto as ações ordinárias como as preferenciais recebessem o mesmo preço.

11. O preço final de emissão de R\$ 1,38, ao embutir um deságio de 9,62% em relação ao preço calculado de R\$ 1,527⁹, teria por objetivo estimular a maior quantidade possível de

⁵ Doc. 0410625.

⁶ Doc. 0852973.

⁷ Doc. 0410625.

⁸ Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia pode aumentá-lo mediante subscrição pública ou particular de ações. § 1º O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da participação dos antigos acionistas, ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em vista, alternativa ou conjuntamente: [...] III - a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado, admitido ágio ou deságio em função das condições do mercado.

⁹ A média de preço das ações preferenciais negociadas na BM&FBovespa fora de R\$ 2,06 em janeiro, de R\$ 1,75 em fevereiro, de R\$ 1,52 em março e de R\$ 1,38 no fechamento do pregão de 09.04.2014. Comparou-se, então, com a média ponderada pelo volume de negociação das cotações das ações preferenciais e ordinárias combinadas da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

acionistas a aderir ao aumento de capital.

12. Nesse sentido, caso o aumento de capital fosse integralmente subscrito e o acionista não exercesse seu direito de preferência na subscrição das novas ações preferenciais e ordinárias, o percentual de diluição decorrente do aumento de capital seria de 50,72% para ambas as categorias de ações.

13. A Companhia decidiu que publicaria aviso aos acionistas¹⁰ para comunicá-los sobre a deliberação do aumento de capital, sendo que as ações adquiridas dentro de até 15 (quinze) dias úteis contados da data de publicação deste aviso fariam jus ao exercício do direito de preferência pelos seus adquirentes. Posteriormente, os acionistas teriam um prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de término do prazo de 15 (quinze) dias úteis mencionado no item retro, para exercerem o direito de preferência para subscrição das novas ações emitidas, de acordo com as respectivas proporções detidas em cada classe de ações representativas do capital social da Companhia, sendo que tal direito poderia ser livremente cedido, nos termos do art. 171, §6º, da LSA.

14. Entre o dia do aviso aos acionistas (05.05.2014) e o início do período de exercício do direito de preferência (27.05.2014), a CBC adquiriu 6.543.300 ações ordinárias, em operações na BM&FBovespa, passando a possuir um total de 7.743.300 ações ordinárias, equivalente a aproximadamente 17% do capital social votante da Companhia, quando descontadas as ações em tesouraria. A totalidade das ações adquiridas custaram à CBC o montante de R\$ 13.963.136,00 com um preço médio de R\$ 1,80 por ação¹¹.

15. Por outro lado, Luis Estima vendeu aproximadamente 5.000.000 de ações ordinárias pelo montante de R\$ 9.184.728,00, no período entre a AGE que deliberou sobre o aumento de capital (29.04.2014) até 27.05.2014. Posteriormente, durante o período de aumento de capital (28.05.2014 a 27.06.2014), subscreveu 5.000.000 de ações ordinárias, pelo montante de R\$ 6.900.000, operações que lhe proporcionaram um lucro de R\$ 2.284.728,00.

16. Ainda em relação às negociações de Luis Estima, a Companhia enviou dois

Companhia nos 30 pregões anteriores à reunião do CA de 10.04.2014, ou seja, de 26.02.2014 a 09.04.2014. A média ponderada pelo volume de negociação das cotações das ações preferenciais nesse período foi de R\$ 1,512; das ações ordinárias, de R\$ 2,023; e das duas combinadas, de R\$ 1,527.

¹⁰ Doc. 0840475.

¹¹ Doc. 04448469.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

“Comunicados ao Mercado”¹², em 22.05.2014 na qual informou que aquele acionista pretendia vender 3.800.000 ações FJTA3, e em 29.05.2014, informando que o mesmo havia realizado operações em bolsa com este papel, operando na ponta vendedora em 23.05.2014 e 27.05.2014; na ponta compradora, em 27.05.2014; e que havia alugado ações FJTA3 (na posição de locatário), em 26.05.2014 (421.215 ações) e 27.05.2014 (500.000 ações).

17. No período de 29.04.2014 a 27.05.2014, 75% das ações adquiridas pela CBC foram alienadas por Luis Estima e 15% pela Arbi Rio, sempre no ambiente BM&FBovespa. O percentual advindo da Arbi Rio representava 99% das ações ordinárias desta e foi vendido entre 21.05.2014 e 23.05.2014 pelo preço médio de R\$ 1,72:

Tabela 2: negociações realizadas entre Luis Estima, Arbi-Rio e CBC

Linha	Data	Vendedor	Comprador	Preço (R\$)	Quantidade	Valor (R\$)
1	16.04.14	Luis Estima	CBC	1,65	1.500	2.475,00
2	21.05.14	Luis Estima	CBC	1,81	1.193.600	2.160.416,00
3	21.05.14	Luis Estima	Arbi-Rio	1,46	3.200	4.672,00
4	21.05.14	Arbi-Rio	CBC	1,70	95.000	161.500,00
5	22.05.14	Arbi-Rio	CBC	1,81	245.500	444.355,00
6	23.05.14	Luis Estima	CBC	1,70	100.000	170.000,00
7	23.05.14	Arbi-Rio	CBC	1,81	587.400	1.063.194,00
8	27.05.14	Luis Estima	CBC	1,85	3.689.700	6.825.945,00
9	27.05.14	CBC	Luis Estima	1,83	300.000	549.000,00
10	03.06.14	CBC	Luis Estima	1,70	370.300	629.510,00
11	04.06.14	CBC	Luis Estima	1,73	180.000	311.400,00

18. Além das negociações acima, Luis Estima negociou quatro empréstimos de ações no dia 26.05.2014 com as corretoras G.F.C.V.S.A., I.C.V.S.A., X.I.C.C.T.V.M.S.A. e A.C.T.V.M.S.A., formalizando três deles, no total de 921.215 ações.

19. Após a homologação do aumento de capital, a distribuição acionária da Taurus passou a ser a seguinte:

¹² Docs. 0850909 e 0850915.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Tabela 3: Distribuição acionária de Forjas Taurus SA após o aumento de capital

Companhia	Ações ON	%	Ações PN	%	Total de ações	%	Controlador
CBC	48.747.843	52,51	789.700	0,93	49.537.543	27,90	Sim
Estimapar	21.502.852	23,16	0	-	21.502.852	12,11	Não
██████	6.777.638	7,30	27.726.706	32,72	34.504.344	19,43	Não
Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-	-
Outros	15.804.214	17,02	56.235.474	66,35	72.039.688	40,56	-
TOTAL	92.832.547	100	84.751.880	100	177.584.427	100	-

20. A Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) apontou indícios de que essas operações poderiam ter ligação com a citada “Regra de Conversão” prevista no Estatuto Social da Taurus¹³, uma vez que, no dia 27.05.2014, em razão da alienação de grande lote de ações à CBC em leilão, Luis Estima ficaria com a participação de 34,06% da Companhia, o que ensejaria a conversão das ações preferenciais em ordinárias e a migração para o segmento de listagem do Novo Mercado, caso o “Veículo de Controle” (acionista controlador), exclusivamente em razão de alienação voluntária de ações, viesse a deter menos do que 35% das ações ordinárias de sua emissão.

21. Assim, Luis Estima e Estimapar, em conjunto, não deteriam mais o controle da Companhia, sendo possível, portanto, que a compra de ações em poder da CBC, ainda em 27.05.2014, tenha sido realizada com o intuito de manter a soma da participação de Luis Estima com Estimapar acima de 35% das ações ordinárias, mesmo após o término dos empréstimos.

22. Nesse sentido, a SEP indicou que as operações de compra e venda dos papéis de Taurus entre CBC, Arbi Rio e Luis Estima, realizadas no período de 05.05.2014 a 27.05.2014, se fossem caracterizadas como um conjunto de operações combinadas, mesmo que realizadas formalmente

¹³ Artigo 52 – Caso o Veículo de Controle venha a deter menos de 35% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia, exclusivamente em razão de transferência de ações pelos Controladores Atuais, incluindo, mas não limitado às hipóteses de transferência em virtude da excussão de garantias, inclusive penhor ou alienação fiduciária em garantia, no momento de sua execução, cada ação preferencial de emissão da Companhia será, obrigatoriamente, convertida em 1 ação ordinária, de modo que a totalidade das ações de emissão da Companhia sejam ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (a “Conversão”). Para fins deste Artigo, não será computada qualquer forma de diluição, seja em razão do aumento de capital não acompanhado pelos Controladores Atuais ou qualquer outra forma de redução percentual da participação do Veículo de Controle, com exceção da transferência voluntária de participação no capital votante da Companhia. (Doc. 0410625, fl. 55)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

em mercado, se constituíam em fortes indícios a evidenciar a hipótese de que foram engendradas com o fito de ocasionar uma aparente aquisição originária de controle, sendo, contudo, uma transferência premeditada, disfarçada e fraudulenta de controle da Taurus de Luis Estima para a CBC, sem a devida observância dos dispositivos legais e estatutários.

23. Isso porque, conforme previsto no art. 51 e seu §2º, IV, do Estatuto Social da Companhia¹⁴, caso qualquer acionista ou grupo de acionistas viesse a adquirir 20% ou mais de qualquer espécie ou classe ou do total de ações de emissão da Companhia, uma oferta pública teria que ser realizada, salvo se essa participação substancial viesse a ser atingida em razão de aumento de capital social.

24. A Superintendência de Registros de Valores Mobiliários (“SRE”), por sua vez, apontou que, ainda que a operação tenha resultado na presença de um novo acionista controlador (a CBC, com 52,51% do capital votante), não haveria como asseverar a existência de um “antigo controlador” antes do resultado do aumento de capital, uma vez que o acionista com então maior participação acionária votante era Luis Estima, detentor, direta e indiretamente, de cerca de 43,8% das ações ordinárias, e que a CBC não poderia ser tido como titular, antes desse aumento de capital, de direitos de sócios que lhe assegurassem, de modo permanente, a maioria dos votos em deliberações de assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da Companhia, nos termos do art. 116 da LSA¹⁵. Apontou, ainda, que analisando isoladamente as transações em

¹⁴ Artigo 51 – Qualquer acionista ou grupo de acionistas agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, vinculados por acordo de acionistas ou não, conforme entendimentos manifestados pela Comissão de Valores Mobiliários na apreciação de casos de que trata a Instrução CVM n.º 361/02, que venha a adquirir ou se torne titular, direta ou indiretamente, tanto por meio de uma única operação, como por meio de diversas operações, de: (i) 20% (vinte por cento) ou mais de qualquer espécie ou classe ou do total de ações de emissão da Companhia; ou (ii) outros direitos, inclusive usufruto e fideicomisso, sobre as ações de emissão da Companhia que representem 20% (vinte por cento) ou mais de qualquer espécie ou classe ou do total de ações do seu capital social (“Acionista Adquirente” e “Participação Substancial”), deverá, no prazo máximo de 60 dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações ou direitos em quantidade superior ao limite estipulado, realizar ou solicitar o registro de, conforme o caso, uma oferta pública de aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia (“OPA20”), observando-se o disposto na regulamentação aplicável da CVM, o Regulamento do Nível 2, outros regulamentos da BM&FBOVESPA e os termos deste Artigo. (Doc. 0410625, fls. 53-54)

¹⁵ Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

bolsa com ações ordinárias de Taurus entre Luis Estima e CBC, assim como a assunção do controle da Companhia, como resultado de seu aumento de capital por este último acionista, parecia, em princípio, ter havido aquisição originária de controle, e não alienação de controle, nos termos do art. 254-A da LSA.

25. Ao analisar as conversas telefônicas realizadas entre os responsáveis por emitir as ordens de compra e de venda das ações ordinárias de Taurus, a Acusação verificou que Fábio Mazzaro (representante da CBC) estava em contato permanente com Daniel Birmann (representante da Arbi Rio), pedindo o aval deste para a realização das operações, e que, em várias ocasiões, os responsáveis por emitir as ordens sabiam de qual corretora viria uma ordem contrária, o que evidenciaria o conluio dos referidos acusados.

26. A esse respeito, a Peça de Acusação destacou:

“140. Em relação a essa compra de ações ordinárias pela CBC, do dia 16.04.2014, cabe uma observação, originada da análise das gravações das conversas mantidas entre as contrapartes da operação e os operadores das corretoras [...], qual seja: Luis Estima sabia que haveria uma ordem compradora vindo da [corretora B.S.A.C.T.V.M.] (de 1.200.000 ações), e Fábio Luiz Mazzaro, pessoa autorizada a emitir ordens em nome da CBC, pediu para que o operador dessa corretora entrasse em contato com [F.B.], operador da [corretora I.S.A.C.V.], da qual Luis Estima era cliente, para ‘ajustarem a operação’, avisando ao operador [C.G.C.] que não poderiam ‘perder o lote’. Apesar dessa tentativa de coordenação, a maior parte do lote comprado pela CBC não foi de Luis Estima, mas de outro comitente [...]. A interferência do mercado, contudo, não macula a comprovação de combinação prévia entre tais comitentes, sendo tal tentativa de coordenação, inclusive, objeto de denúncia da [corretora I.S.A.C.V.] à BSM”.

27. Em 05.05.2014, a corretora I.S.A.C.V. enviou denúncia à BMF&Bovespa¹⁶, relatando ordem de venda de 1.200.000 ações FJTA3 por Luis Estima, em 16.04.2014, havendo uma oferta de compra da corretora B.S.A.C.T.V.M., com as mesmas características, o que ocasionou um leilão, contando com a interferência da corretora P.C.C.T.V.M.S.A., que levou quase todo o lote. Tal comunicação foi motivada pelas diversas notícias veiculadas à época, envolvendo a Companhia e Luis Estima.

28. Em 27.05.2014, a corretora I.S.A.C.V. apresentou nova denúncia à BMF&Bovespa, relatando que, após alguns dias do evento comentado acima, Luis Estima ligou para essa corretora afirmando possuir mais 3.800.000 ações FJTA3 para vender, negociando, inicialmente, 100.000

¹⁶ Doc. 0555650.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

destas ações novamente para a corretora B.S.A.C.T.V.M. Essa mesma corretora fechou a compra do restante do lote, mas, pela quantidade negociada, essa operação foi novamente objeto de leilão, no prazo de 48 horas. Chamou atenção da denunciante o fato de Luis Estima entrar em contato com esta, no dia anterior a esta denúncia, perguntando se poderia reduzir a quantidade de ações em leilão¹⁷, por estar vendendo mais ações do que poderia (em torno de 1.000.000 de ações a mais), uma vez que deveria manter uma certa participação acionária na Companhia.

29. Posteriormente, Luis Estima avisou à corretora I.S.A.C.V. que tomaria ações em aluguel, reiterando que precisava manter uma participação acionária na Companhia e frisou que o aluguel deveria ser formalizado antes do leilão. Em 26.05.2014, concluiu o aluguel no montante aproximado de 900.000 ações FJTA3.

30. Assim, em sede do inquérito administrativo, a área técnica da CVM tomou depoimentos¹⁸ dos operadores das corretoras em que foram realizadas as operações de compra e de venda das ações da Taurus. No mesmo sentido, prestaram depoimentos Luis Estima¹⁹, Daniel Birmann²⁰ e Fábio Mazzaro²¹.

31. A Acusação entendeu que reuniu fortes indícios de que teriam sido realizadas operações previamente combinadas de compra e de venda de ações da Taurus com o objetivo de viabilizar a transferência aparente originária de seu controle através de operações forjadas em mercado na bolsa de valores:

“a) da existência prévia de limitações sobre o controlador, com relação à venda das ações do controle, já desde 2011, impostas pela reestruturação societária que acompanhou a entrada na Companhia no nível 2 da BM&FBovespa, e que redundou na venda de 50% das ONs da Companhia que estavam no bloco de controle, que passou de 94,1% para 43,8% destas ações (...);

b) dos procedimentos do controlador da Companhia nos meses de abril e maio de 2014, que, após ter tido sua sugestão de aumento de capital negada em RCA, levou esta decisão e sua aprovação para AGE e, ainda, estabeleceu prazo de exercício de preferência a se iniciar 20 dias úteis depois do Aviso aos acionistas, viabilizando que aquisições posteriores

¹⁷ Doc. 0555648.

¹⁸ Docs. 0551858, 0551865, 0551871, 0551945 e 0551943.

¹⁹ Doc. 0568255.

²⁰ Doc. 0579457.

²¹ Doc. 0579465.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

pudessem participar do aumento de capital (...);

c) da realização de diversas operações de compra e de venda de FJTA3 reunindo o mesmo comprador e os mesmos vendedores, entre eles, principalmente, o controlador da Companhia, num intervalo de alguns dias e no período que antecedeu ao período de exercício do direito de preferência (...); e

d) do conteúdo dos diálogos nas ligações telefônicas referentes ao comando das operações junto aos intermediários, que, por diversas ocasiões, transpareceram nitidamente referências à outra “ponta” da operação, indicando que havia uma combinação prévia com relação à intenção de compradores e de vendedores, aparência esta que se confirmou nas operações realizadas”.

32. Pelos fatos expostos, a Acusação concluiu que Luis Estima, Arbi Rio, Daniel Birmann, CBC e Fábio Mazzaro incorreram em prática de operação fraudulenta, nos termos do item II, “c”, da ICVM nº 08/79, além de infração, pela CBC, ao art. 254-A da LSA, em razão da aquisição do controle da Taurus, sem a realização de oferta pública de aquisição ações.

B) AÇÃO DE RESPONSABILIDADE FRENTE AOS ADMINISTRADORES QUE PARTICIPARAM DA VENDA DA SM METALURGIA LTDA.

33. O segundo tópico trazido na Peça de Acusação se refere à suposta infração cometida por Luis Estima e Estimapar, ao terem votado por rejeitar a propositura de ação de responsabilidade dos administradores que teriam participado diretamente da prática de atos ilícitos referentes à venda da SM Metalurgia Ltda., de propriedade da Taurus Máquinas Ferramentas Ltda. (subsidiária integral da Taurus), em 21.06.2012²².

34. Conforme exposto pelo Comitê Especial Independente contratado pela Companhia e em parecer jurídico elaborado pelo escritório Rosman, Penalva, Souza Leão, Franco Advogados²³, o não reconhecimento das perdas incorridas com a operação de alienação da SM Metalurgia Ltda. afetou a realidade e veracidade do balanço do exercício de 2012 da Taurus e revelou a prática de atos ilícitos atribuíveis a antigos administradores da Companhia e a terceiros.

35. Após a apresentação de pareceres jurídicos com opiniões diversas quanto à configuração de dano por parte dos administradores da Taurus, foi deliberado, na AGE de 19.12.2014, a

²² Doc. 0415677.

²³ Docs. 0415676 (fl. 776) e 0415677 (fl. 863).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

propositura da ação de responsabilidade somente contra Luis Estima, sendo rejeitada a propositura quanto aos demais investigados. Não obstante Luis Estima ter se absterido de votar na deliberação de propositura da ação contra si, o referido acusado votou — direta e indiretamente, através da Estimapar — parte do conclave referente aos demais, inclusive seu sobrinho, F.J.S.E., tendo sido decisivo no resultado de não os acionar.

36. Segundo a Acusação, Luis Estima e Estimapar, apresentando parecer jurídico elaborado por José Alexandre Tavares Guerreiro²⁴, teriam votado em conflito de interesses com a Companhia, em violação ao art. 115 da LSA.

III. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À CVM

37. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), ao examinar a Acusação, emitiu o Parecer nº 00253/2019/GJU - 4/PFE-CVM/PGF/AGU²⁵, e entendeu que estavam preenchidos os requisitos exigidos nos arts. 5º, 6º e 13 da então vigente Instrução CVM nº 607/2019²⁶.

IV. RAZÕES DE DEFESA

Luis Estima e Estimapar

38. Devidamente citado, Luis Estima apresentou, tempestivamente, sua “primeira defesa”²⁷, relativa à acusação de prática de operação fraudulenta (ICVM nº 08/79, II, “c”), sustentando, em síntese, que:

- a) *“Tanto o Colegiado da CVM quanto o parecerista Luiz Leonardo Cantidiano confirmaram que os termos do Aumento de Capital não eram irregulares e nem suas características atípicas”;*

²⁴ Doc. 0415676 (fls. 714 a 766).

²⁵ Doc. 0903415.

²⁶ Revogada pela Resolução CVM nº 45/2021, de 31.08.2021.

²⁷ Doc. 1084862.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- b) *“A acusação é matematicamente impossível, pois não havia meios de assegurar a transferência do poder de controle à CBC com um aumento de capital. A CBC só adquiriu o poder de controle pois outros sócios relevantes não aportaram recursos, e esta situação era impossível de ser prevista”;*
- c) *“A acusação de operação fraudulenta é impossível sob o ponto de vista operacional, pois as transferências de ações ocorreram em bolsa por meio de procedimento de leilão comum, e era impossível direcionar as ordens de compra ou venda para um comitente específico”;*
- d) *“Após a CBC, o DEFENDENTE foi o acionista que mais aportou recursos na Companhia no âmbito do Aumento de Capital (...), sendo o único acionista que agiu no sentido de evitar a concretização da suposta finalidade ilícita”; e*
- e) *“(…) não era detentor do poder de controle e não poderia alienar algo que não possuía”.*

39. Ademais, Luis Estima argumentou que a acusação a ele atribuída é de operação fraudulenta (a qual *“não configura indício de crime definidos em lei como de ação pública”*), e não manipulação de mercado, motivo pelo qual requereu *“que a Superintendência Geral corte o equívoco pela raiz e comunique ao MPF o erro cometido, evitando a instauração de processo criminal contra o DEFENDENTE por suposta prática de crime pelo qual sequer foi acusado”*.

40. Por fim, o acusado se reservou ao direito de apresentar proposta de termo de compromisso no prazo regulamentar.

41. No mesmo dia, Luis Estima e Estimapar apresentaram, conjuntamente, a “segunda defesa”²⁸, relativa à acusação de infração ao art. 115 da LSA, por terem votado em conflito de interesses na AGOE 2014, ao rejeitar a propositura de ação de responsabilidade em face de F.J.S.E., tendo alegado, em síntese, que:

- a) *“(…) a SPS acusa os DEFENDENTES por não ter sido aprovada uma ação de responsabilidade inócua, pois no mérito, o próprio Colegiado entendeu que [F.J.S.E.] não tinha qualquer culpa”;*
- b) *“Além de desconsiderar as decisões dos PAS CVM nº RJ2014/13977 e RJ2014/7961, que trataram do mérito da ação de responsabilidade que foi impedida, a SPS também ignorou a orientação dada pela SEP por meio do Ofício/CVM/SEP/GEA4/Nº 266/2014, que criou em Luis Estima a expectativa de que estaria votando de acordo com o entendimento da Autarquia, bem como a decisão do PAS CVM nº RJ2014/10556 que já havia absolvido Luis Estima por ter votado pela suspensão da deliberação a respeito da propositura de ação de responsabilidade contra si próprio”;*
- c) *“(…) o voto dos DEFENDENTES veio suportado pelo Parecer Guerreiro que indicava a inexistência de dano e portanto, que a ação de responsabilidade seria infrutífera, de modo*

²⁸ Doc. 1084850.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

que a Companhia incorreria em gastos relevantes sem ter qualquer possibilidade de retorno financeiro em troca”; e

- d) “À época da AGE de 27.06.2014 inexistia interpretação do Colegiado ou das áreas técnicas da CVM acerca da possibilidade de sócio/administrador votar em deliberação sobre a propositura de ação de responsabilidade contra si próprio”.

42. Por fim, Luis Estima e Estimapar se reservaram ao direito de apresentar proposta de termo de compromisso no prazo regulamentar. No entanto, em 05.05.2020, os acusados informaram que não apresentariam a referida proposta²⁹.

CBC e Fábio Mazzaro

43. Devidamente citados, os Acusados apresentaram, tempestiva e conjuntamente, sua defesa³⁰, sustentando, em síntese, que:

- a) “(...) a CBC adquiriu o controle da Companhia de forma originária, uma vez que (i) não existia poder de controle detido por Luis Estima – e muito menos por Arbi Rio, que possuía participação ínfima (aproximadamente, 1,9%) no capital social de Taurus; (ii) a soma das participações de Luis Estima e Arbi Rio não chegava sequer a 46% do capital social da Taurus, (iii) Luis Estima e Arbi Rio não estavam vinculados por qualquer acordo de voto; (iv) Luis Estima não detinha o controle de Arbi Rio, e (v) uma hipotética união entre Luis Estima e Arbi Rio não teria sequer sido capaz de formar maioria no conselho de administração ou na diretoria da Companhia”;
- b) “(...) nas operações objeto deste IA e que motivaram a Acusação contra os Defendentes, foram comuns as interferências de outros participantes do mercado, seja comprando ou vendendo, o que serve para indicar que CBC, Luis Estima e Arbi Rio não tinham o poder de direcionar, uns para os outros, ordens em sentidos opostos”; e
- c) “(...) todas as vezes em que a Acusação cogita haver um direcionamento de ordens entre CBC e Luis Estima, há sempre uma informação pública subjacente (tenha ela sido veiculada por meio do Fato Relevante de 14 de Abril18 (Anexo 2), por meio do Fato Relevante de 22 de maio de 201419 (Anexo 5), por meio do Comunicado ao Mercado de 22 de maio de 201420 (Anexo 3) ou por meio do Fato Relevante de 28 de maio de 201421 (Anexo 6) que fundamentava a atuação das referidas partes”.

44. Por fim, CBC e Fábio Mazzaro se reservaram ao direito de apresentar proposta de termo de compromisso no prazo regulamentar.

²⁹ Doc. 1111842.

³⁰ Doc. 1084798.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Arbi Rio e Daniel Birmann

45. Devidamente citados, Arbi Rio e Daniel Birmann apresentaram, tempestiva e conjuntamente, sua defesa³¹, sustentando, em síntese, que:

- a) “(...) não há que se falar na possibilidade de aplicação do artigo 254-A da Lei das S.A., uma vez que não houve transferência do poder de controle, justamente por não existir, previamente à conclusão do Aumento de Capital, a figura de um acionista controlador na Companhia”;
- b) “(...) era impossível para qualquer pessoa, inclusive para a CBC, antever a possibilidade de adquirir o controle da Taurus como decorrência do Aumento de Capital, o que confirma a inexistência do suposto conluio entre os Defendentes, Luis Estima e CBC”;
- c) “(...) pelo fato de Arbi Rio e CBC serem sociedades relacionadas era mais do que natural que uma soubesse da intenção da outra em negociar ações de emissão da Taurus nos pregões da BM&FBOVESPA, como refletido nos diálogos mantidos por Daniel Birmann e Fábio Mazzaro com os representantes das corretoras Fator e Bradesco nos dias 21, 22 e 23.05.2014, não havendo nada de anormal ou irregular em tal situação”; e
- d) “(...) todas as informações que embasaram a realização das operações objeto das gravações, que no entender da SPS supostamente demonstrariam a existência de conluio nas negociações entre CBC e Luis Estima, eram de conhecimento do mercado. O interesse da CBC em comprar ações de emissão da Taurus era público, assim como o interesse de Luis Estima em vender parte de suas ações”.

46. Os referidos acusados se reservaram ao direito de apresentar proposta de termo de compromisso no prazo regulamentar.

V. MANIFESTAÇÕES COMPLEMENTARES

47. Consoante previsto no art. 38 da ICVM nº 607/19, a SPS apresentou, em 22.12.2020, manifestação técnica complementar³², rechaçando a suposta imparcialidade da área técnica da CVM.

48. A SPS destacou, ainda, que Luis Estima e Estimapar possuíam, conjuntamente, o controle da Taurus e que as operações realizadas no dia 27.05.2014, em que a “CBC, através de Fábio Mazzaro, ofertou no mercado exatamente a quantidade de ações que Luis Estima precisava para não ativar a ‘Regra de Conversão’”, teriam sido realizadas com o objetivo de Luis Estima

³¹ Doc. 1084868.

³² Doc. 1164528.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

“não perder o controle de Forjas Taurus S.A. e não ativar a Cláusula 52 do Estatuto Social de Forjas Taurus S.A.”.

49. Luis Estima, por sua vez, também apresentou manifestação complementar³³, na forma do art. 38, parágrafo único, da ICVM nº 607/19, tendo sustentado que *“o fato de o DEFENDENTE precisar manter, no mínimo, 35% das ações ordinárias para não disparar a conversão das ações preferenciais não pode ser argumento capaz de caracterizá-lo como acionista controlador”* e que teria formulado *“uma tese jurídica em oposição àquela defendida”* inicialmente. Ademais, reiterou os demais argumentos expostos em sua defesa administrativa.

50. Arbi Rio e Daniel Birmann também apresentaram manifestação complementar³⁴, em que refutaram a alegação da SPS no sentido de que a compra de ações da Taurus por Luis Estima, em 27.05.2014, teria tido por objetivo *“não perder o controle de Forjas Taurus S.A. e não ativar a Cláusula 52 do Estatuto Social de Forjas Taurus S.A.”*, na medida em que não haveria qualquer relação entre a regra constante do art. 52 do Estatuto Social e a existência de um eventual poder de controle. No mais, reiteraram os argumentos de sua defesa.

51. De igual modo, CBC e Fábio Mazzaro apresentaram manifestação complementar³⁵, argumentando que *“as compras, feitas por Luis Estima, perante a CBC, e ora questionadas pela SPS, foram motivadas por uma decisão pessoal de Luis Estima, sendo descabido associá-las a suposta fraude efetivada por este investidor em conjunto com CBC”*. Em seguida, apresentaram pareceres jurídicos elaborados por Gustavo Gonzalez³⁶ e Otávio Yazbek³⁷.

VI. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO

52. O processo foi originalmente distribuído ao então Diretor Henrique Machado, em

³³ Doc. 1229129.

³⁴ Doc. 1229749.

³⁵ Doc. 1230961.

³⁶ Doc. 1800404.

³⁷ Doc. 1800405.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

10.11.2020³⁸. Com o fim do seu mandato, o processo foi redistribuído à Diretora Flávia Perlingeiro, em 12.01.2021³⁹, e, finalmente, à minha relatoria, em 11.01.2022⁴⁰.

53. Em 16.08.2023, foi publicada pauta de julgamento no Diário Eletrônico da CVM⁴¹, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator

³⁸ Doc. 1136683.

³⁹ Doc. 1176175.

⁴⁰ Doc. 1424442.

⁴¹ Doc. 1850235.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

Assina o Relatório de Julgamento (doc. 1883561).

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 17/11/2023, às 17:21, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1883562** e o código CRC **5D711011**.

This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1883562** and the "Código CRC" **5D711011**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.011669/2017-11

Reg. Col. 1969/20

Acusados:

Luis Fernando Costa Estima

Estimapar Investimentos e Participações Eireli

Arbi Rio Incorporações Imobiliárias Ltda.

Daniel Benasayag Birmann

Companhia Brasileira de Cartuchos

Fábio Luiz Munhoz Mazzaro

Assunto:

Apuração de eventuais irregularidades relacionadas (i) à operação de aumento de capital da Forjas Taurus S.A., com a subsequente assunção de seu controle pela Companhia Brasileira de Cartuchos, no ano de 2014; e (ii) à deliberação da propositura de ação de responsabilidade frente aos administradores que participaram da venda da SM Metalurgia Ltda.

Diretor Relator:

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela Superintendência de Processos Sancionadores em face dos Acusados para apurar eventual responsabilidade por alegada **(i) prática de operação fraudulenta** (ICVM nº 08/79, II, “c”²), por Luis Estima, Arbi Rio, Daniel Birmann, CBC e

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Fábio Mazzaro; **(ii) não realização de oferta pública de aquisição de ações** (LSA, art. 254-A³), por CBC; e **(iii) votação em conflito de interesses** (LSA, art. 115⁴), por Luis Estima e Estimapar.

2. Conforme descrito em maiores detalhes no Relatório, a Acusação entendeu que Luis Estima, Arbi Rio, Daniel Birmann (na qualidade de responsável por transmitir as ordens de compra e de venda de ações em nome da Arbi Rio), CBC e Fábio Mazzaro (na qualidade de Diretor Financeiro e responsável por transmitir as ordens de compra e de venda de ações em nome da CBC) agiram em conluio para transferir o alegado poder de controle da Taurus para a CBC, através de operações de compra e de venda de ações da Companhia na BMF&Bovespa, de modo a aparentar que teria ocorrido uma aquisição originária de controle por esta, a fim de evitar disparar medidas protetivas previstas pelo estatuto social da Companhia e a obrigação de realizar OPA, nos termos do art. 254-A da LSA.

3. A SPS imputou, ainda, violação ao art. 115 da LSA por Luis Estima e Estimapar, por terem votado, na AGE de 19.12.2014 da Taurus, pela rejeição da propositura de ação de responsabilidade (LSA, art. 159) em face de F.J.S.E. — sobrinho de Luis Estima.

4. Sem questões preliminares a serem enfrentadas, passo à análise das infrações imputadas aos Acusados.

II. PRIMEIRA IMPUTAÇÃO – OPERAÇÃO FRAUDULENTA (ICVM Nº 08/79, II, “c”)

5. Consoante exposto acima, a Acusação imputou a Luis Estima, Arbi Rio, Daniel Birmann, CBC e Fábio Mazzaro a prática de operação fraudulenta, tipificada na ICVM nº 08/79, item II, “c”, então vigente⁵.

³ Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle.

⁴ Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.

⁵ A ICVM nº 08/79 foi revogada pela Resolução CVM nº 62/2022.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

6. O referido ilícito, de conceituação aberta, consiste em operação “*em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros*”.

7. Esta Autarquia possui entendimento consolidado⁶ no sentido de que, para caracterização de operação fraudulenta, são necessários os seguintes elementos: **(i)** a utilização de ardil ou artifício; **(ii)** a indução ou manutenção de terceiros em erro; e **(iii)** a intenção de obter vantagem ilícita para si ou terceiros. Ademais, tratando-se de ilícito previsto na ICVM nº 08/79, exige-se, também, a presença de **(iv)** conduta dolosa, conforme entendimento firmado pelo Colegiado da CVM⁷.

8. No presente caso, a utilização de artifício consistiria, segundo a tese acusatória, na realização de negócios com ações da Taurus, em que Luis Estima, Arbi Rio e Daniel Birmann teriam direcionado a venda de ações de sua titularidade para a CBC, que, através de Fábio Mazzaro, as teria adquirido, na bolsa de valores, de modo conferir uma falsa aparência de aquisição originária de controle da Companhia, sem a necessidade de realização de OPA, consoante previsto no art. 254-A da LSA e no estatuto social da Taurus.

9. Ou seja, a referida operação teria como objetivo a assunção do poder de controle da Taurus pela CBC, sem ativar as garantias protetivas aos acionistas minoritários, induzindo tais acionistas em erro — quanto à suposta transferência do poder de controle — e proporcionando à CBC uma economia na ordem de R\$ 165 milhões⁸ com a não realização de OPA.

⁶ Nesse sentido, confira-se: PAS CVM nº 19957.012126/2022-70, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 06.06.2023; PAS CVM nº 19957.004852/2019-13, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 30.08.2022; PAS CVM nº 19957.002637/2016-35, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 06.11.2018.

⁷ Nesse sentido: PAS CVM nº 19957.007133/2017-92, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 13.08.2019; PAS CVM nº 02/2013, j. em 22.01.2019; PAS CVM nº 01/1999, Rel. Dir. Marcelo Trindade, j. em 19.12.2001; PAS CVM nº 05/2008, Rel. Dir. Ana Novaes, j. em 13.12.2012; PAS CVM nº SP2001/0003, Rel. Dir. Wladimir Castelo Branco, j. em 12.12.2002; PAS CVM nº 06/2007, Rel. Dir. Marcos Barbosa Pinto, j. em 28.09.2010.

⁸ Segundo indicado no Termo de Acusação, “o valor máximo que CBC desembolsaria, em caso de realização de OPA, seria da ordem de R\$235 milhões. O valor efetivamente desembolsado por CBC, para adquirir o controle de Forjas Taurus, foi de R\$70.549.405,34” (Doc. 0874858).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

10. A acusação parte da premissa, portanto, de que Luis Estima (direta e indiretamente através da Estimapar), Arbi Rio e Daniel Birmann detinham o poder de controle da Taurus.
11. O art. 116 da LSA⁹ define acionista controlador como a pessoa ou grupo de pessoas “vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum”, que cumulativa e permanentemente, detenham **(i)** a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral; **(ii)** o poder de eleger a maioria dos administradores; e **(iii)** o uso efetivo do poder de controle para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.
12. O poder de controle divide-se em quatro tipos: majoritário, minoritário, gerencial e externo. O controle majoritário é configurado quando um acionista, ou grupo de acionistas organizados por um acordo de controle, possui mais de 50% das ações votantes de uma companhia¹⁰. Os controles minoritário e gerencial derivam da existência de uma dispersão acionária, de modo que, no minoritário, um acionista ou grupo obtém tal poder diretivo com menos de 50% das ações com direito de voto¹¹, enquanto, no gerencial, não há um acionista ou grupo de acionistas capaz de influir na administração da companhia, de modo que a direção da empresa é determinada pelos administradores (e não pelos acionistas)¹². O controle externo, por sua vez, é configurado quando um terceiro não acionista dita os rumos empresariais, o que ocorre, geralmente, quando a sociedade está em grave crise financeira¹³.
13. A meu ver, não há elementos nos autos suficientes a evidenciar que os referidos acusados detinham o poder de controle da Companhia.

⁹ Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que:

a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e
b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.

¹⁰ CVM. Direito do mercado de valores mobiliários - 1ª ed. Rio de Janeiro, 2017 pág. 43

¹¹ Ibidem, pág. 432

¹² Ibidem, pág. 433

¹³ Ibidem, pág. 436



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

14. Restou incontroverso que, após a reestruturação societária da Taurus em 2011, a participação acionária de Luis Estima, direta e indiretamente (através da Estimapar), passou de 94,1% para 43,8% do capital social votante da Companhia — de modo que não detinha a maioria de votos nas deliberações de assembleia geral.

15. Luis Estima também não possuía o poder de eleger a maioria dos administradores. Afinal, na reunião do Conselho de Administração da Taurus de 10.04.2014, em que Luis Estima propôs o aumento de capital da Companhia, sua proposta foi rejeitada, fato que evidencia que o referido acusado não detinha, também, o poder de eleger a maioria dos administradores.

16. Com efeito, o Formulário de Referência da Taurus de 2013 já apontava a inexistência de acionista controlador¹⁴:

A partir da Reestruturação Societária, em linha com o Artigo 116 da Lei das S.A., entendemos que os acionistas Luis Fernando Costa Estima e Estimapar Investimentos e Participações Ltda.* não são controladores, tendo em vista que: (i) ambos detêm, em conjunto, apenas 43,8% das ações com direito de voto da Companhia; e, dessa maneira, (ii) não são titulares de direitos que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral da Companhia.

Adicionalmente, ressaltamos que, nos termos do Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do Nível 2 da BM&FBOVESPA (“Regulamento do Nível 2”), também não se operou a presunção relativa de titularidade do controle em relação a tais acionistas, tendo em vista que, nos termos do referido Regulamento, seria necessário que os acionistas Luis Fernando Costa Estima e Estimapar Investimentos e Participações Ltda. fossem titulares de ações que lhe tivessem assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas três últimas assembleias gerais da Companhia.

17. Ademais, verifica-se que CBC e Arbi Rio votaram pelo ajuizamento da ação de responsabilidade de Luis Estima na AGE de 19.12.2014, o que evidencia uma ausência de alinhamento entre os acusados.

18. Ainda que Luis Estima, Arbi Rio e CBC tenham acumulado, conjuntamente, 52,7% do capital social votante da Taurus durante alguns poucos dias antes da AGE de 29.04.2014, não há que se falar em “bloco de controle tácito”, uma vez que não restou comprovada a existência dos requisitos caracterizadores do poder de controle de fato indicados no item 11.

¹⁴ Doc. 1084816.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

19. Não desconsidero que as gravações telefônicas transcritas pela Acusação evidenciam a tentativa dos referidos acusados de direcionar as ações vendidas por Luis Estima, Esitmapar e Arbi Rio à CBC. No entanto, entendo que tais esforços não são suficientes, por si só, a caracterizar a prática de operação fraudulenta.

20. Primeiro, porque não restou demonstrado nos autos que os acusados detinham o poder de controle da Taurus, consoante exposto acima. A esse respeito, ao analisar o aumento de capital realizado pela Taurus, a SRE concluiu que *“não há como afirmar que havia um ‘antigo controlador’ antes do resultado do Aumento de Capital, dado que antes disso o acionista titular, direta e indiretamente, de maior participação em ações ordinárias de emissão da Companhia, o Sr. Luis Fernando Costa Estima, era detentor de aproximadamente 43,8% das ações daquela espécie”* e que *“não há elementos suficientes que corroborem a tese da formação do mencionado bloco de controle”*¹⁵.

21. Segundo, porque as informações de venda das ações eram públicas. Luis Estima informou à Taurus suas pretensões de vender ações da Companhia, a qual divulgou tais informações ao mercado em 14.04.2014¹⁶, 21.05.2014¹⁷, 28.05.2014¹⁸ e 03.06.2014¹⁹. No mesmo sentido, CBC encaminhou notificações informando acerca das aquisições das ações e comunicou que tinha interesse em adquirir participação adicional e em participar na administração da Taurus, tendo essas informações sido transmitidas pela Companhia em 22.05.2014²⁰.

22. Terceiro, pois as negociações das ações foram realizadas na BMF&Bovespa, de modo que as ordens de compra e de venda das ações estavam sujeitas à interferência de terceiros, como de fato ocorreu em algumas ocasiões.

¹⁵ Doc. 0415679 (fls. 238 e 240).

¹⁶ Doc. 1084800.

¹⁷ Doc. 1084808.

¹⁸ Doc. 1084809.

¹⁹ Doc. 1084862 (Anexo 16).

²⁰ Doc. 1084862 (Anexo 17).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

23. Quarto, destaco que a aquisição do poder de controle pela CBC em sede do aumento de capital realizado em 2014 ocorreu tão somente porque ela optou por subscrever uma grande quantidade de ações da Companhia (sua participação acionária passou de cerca 17% para 52,51% do capital social votante), aportando mais de R\$ 56 milhões na sociedade, enquanto os demais acionistas da Taurus optaram por não subscreverem novas ações. Restou caracterizada, portanto, a aquisição originária do poder de controle pela CBC.

24. Dessa forma, entendo que não restou demonstrada a prática de operação fraudulenta no caso ora analisado, razão pela qual entendo que Luis Estima, Arbi Rio, Daniel Birmann, CBC e Fábio Mazzaro devem ser absolvidos de tal imputação.

III. SEGUNDA IMPUTAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO DE OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES (LEI Nº 6.404/76, ART. 254-A)

25. A segunda infração, imputada à CBC, consiste em infração ao disposto no art. 254-A da LSA, uma vez que teria adquirido o controle da Taurus, sem a realização posterior de oferta pública de ações.

26. O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle.

27. A alienação de controle, por sua vez, é disciplinada no §1º do art. 254-A:

§ 1º Entende-se como alienação de controle a transferência, de forma direta ou indireta, de ações integrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a acordos de acionistas e de valores mobiliários conversíveis em ações com direito a voto, cessão de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações que venham a resultar na alienação de controle acionário da sociedade.

28. Como se vê, a lei societária brasileira estabeleceu, para obrigatoriedade de realização de OPA, que (i) algum acionista ou grupo de acionistas detenham o controle societário; (ii) haja alienação do controle da sociedade a outro acionista ou grupo de acionistas; e (iii) o controle tenha sido alienado através de uma transferência onerosa.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

29. A norma prevista no art. 254-A da LSA tem como objetivo assegurar aos acionistas minoritários a possibilidade de alienação de suas ações por um preço determinado em lei (no mínimo igual a 80% do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle), de modo a compensar a quebra da estabilidade do quadro acionário, com a alteração do sócio majoritário da companhia²¹.

30. Nesse sentido, em observância ao princípio da objetividade, não tendo havido alienação de poder de controle na Taurus, não há que se falar em obrigatoriedade de realização de OPA — prevista na lei societária e no estatuto social da Companhia — e violação ao art. 254-A da LSA, razão pela qual voto pela absolvição da CBC em relação a tal imputação.

IV. TERCEIRA IMPUTAÇÃO – CONFLITO DE INTERESSES (LEI Nº 6.404/76, ART. 115)

31. A terceira e última imputação diz respeito à suposta violação ao art. 115 da LSA, por Luis Estima e Estimapar, por terem votado em alegado conflito de interesses na AGE de 19.12.2014, no sentido de rejeitar a propositura de ação de responsabilidade em face de F.J.S.E., sobrinho de Luis Estima, consoante previsto no art. 159 da LSA.

32. Conforme exposto no Relatório, a referida ação de responsabilidade decorreria da operação de alienação de quotas representativas do capital social da SM Metalurgia Ltda., de propriedade da Taurus Máquinas Ferramentas Ltda. — controlada pela Taurus — para a Renill Participações Ltda., ocorrida em 2012.

33. Alguns meses após a conclusão da referida operação, foi constatada a existência de um aditivo (não aprovado e nem previamente reportado ao conselho de administração da Taurus), o qual tornava sem efeito uma das parcelas do valor original da venda, reduzindo-o de R\$ 115 milhões para aproximadamente R\$ 64 milhões.

34. Segundo a tese acusatória, “[a]o votar pela rejeição da propositura da ação de responsabilidade contra [F.J.S.E.], Luis Estima, diretamente e indiretamente, através de Estimapar, votou em conflito de interesses com a Companhia, na medida em que, para esta,

²¹ PAS CVM nº RJ2005/4069, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Sousa, j. em 11.06.2006; PAS CVM nº RJ2015/12856, Rel. Dir. Henrique Machado, j. em 26.09.2017.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

o interesse residia na apuração da responsabilidade daquele acionista, apontado como possível participante da ação danosa contra a sociedade”.

35. Pois bem. Em linha com a doutrina dominante e em conformidade com a posição majoritária firmada pelo Colegiado da CVM em casos julgados recentemente²², entendo que as hipóteses de conflito de interesses do art. 115, §1º, da LSA devem ser interpretadas de acordo com a tese material.

36. De modo a não tornar este voto desnecessariamente repetitivo, destaco que minha posição acerca da adoção da teoria materialista se fundamenta, principalmente, numa interpretação histórica e sistemática da Lei nº 6.404/76 e nos princípios majoritário — ainda que, no caso concreto, não vislumbro a existência de acionista majoritário na Companhia antes da realização do aumento de capital — e da presunção da boa-fé, consoante explicitado em oportunidades prévias.

37. Oportuno destacar, ainda, que o §4º do art. 115 da LSA²³ dispõe ser anulável a deliberação tomada “*em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da companhia (...)*”, sendo certo que o legislador optou por prescrever de forma expressa as hipóteses de proibição de votar *ex ante*, já estabelecendo a consequência da não abstenção em tais hipóteses como sendo a nulidade, e não anulabilidade, do voto.

38. A atual dinâmica empresarial, somada aos avanços tecnológicos e a um mercado cada vez mais competitivo, impõe que as tomadas de decisões sejam realizadas de forma rápida e ágil. Assim, uma avaliação *ex ante* das situações com potencial conflito de interesses pode causar efeitos deletérios na gestão das companhias²⁴, ou até mesmo priva-las de

²² PAS CVM nº 19957.003175/2020-50, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. em 16.08.2022; PAS CVM nº 19957.004392/2020-67, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. em 16.08.2022; e PAS CVM nº 19957.009294/2017-11, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. em 04.04.2023.

²³ § 4º A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido.

²⁴ Neste sentido, o Diretor Relator Alexsandro Broedel Lopes, que defendeu a teoria do conflito formal, no caso Tractebel, ressaltou o seguinte: “57. Assim, receio que uma perspectiva muito rígida, que por vezes vigora para os defensores da doutrina do conflito formal, possa levar-nos a ignorar a capacidade do mercado de, por mecanismos de governança, criar formas de mitigação e até resolver o problema do conflito de interesses. Vale dizer, a defesa exacerbada da posição formalista pode, eventualmente, fechar os olhos para soluções



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

oportunidades empresariais, o que geraria graves ineficiências. No meu entendimento, não foi esta a intenção do legislador.

39. Especificamente em relação ao voto referente a deliberação acerca da aprovação de proposição de ação de responsabilidade (LSA, art. 159), reitero os argumentos prevalecentes no julgamento do PAS CVM nº 19957.008172/2021-93²⁵, de relatoria do então Diretor Alexandre Rangel, que reforçam a tese do conflito material, no sentido de que **(i)** “*a simples deliberação assemblear favorável à matéria impõe a substituição imediata do administrador alvo da ação*”, nos termos do art. 159, §2º, da LSA, o que significaria atribuir à parcela minoritária do capital social o poder de destituição de administradores eleitos pela maioria; **(ii)** “*ainda que a matéria não seja aprovada em assembleia, conferindo aos titulares de, ao menos, 5% do capital social o direito de fazê-lo*”, conforme dispõe o art. 159, §4º, da LSA; e **(iii)** ausência de vedação expressa de tal matéria no rol de temas do art. 115, §1º, da LSA.

40. De todo modo, tendo em vista que o acionista que votar na deliberação sobre a sua própria responsabilização tenderá a se autopreservar, caberá a tal acionista o ônus de demonstrar que proferiu voto no interesse da companhia.

41. Feitas tais considerações, necessário destacar que a CVM já julgou três processos contra Luis Estima e F.J.S.E. referentes a fatos relacionados à venda da controlada SM Metalurgia Ltda. pela Taurus:

(i) PAS CVM nº RJ2014/13977: instaurado pela SEP para apurar a “*responsabilidade de administradores e fiscais da Forjas Taurus S.A. por problemas associados à venda de sociedade controlada [SM Metalurgia Ltda.] e à contabilização dessa operação nas demonstrações financeiras*”. Especificamente no tocante a Luis Estima e F.J.S.E., conselheiros de administração da Companhia, a CVM os **absolveu** de todas as acusações formuladas contra eles²⁶;

interessantes que o mercado apresente, de acordo com cada caso concreto” (PAS CVM nº RJ2009-13179, j. em 09.09.2010).

²⁵ O julgamento do referido processo foi encerrado em 05.09.2023, mediante a apresentação do voto proferido pela Diretora Flávia Perlingeiro, em devolução do pedido de vista por ela formulado.

²⁶ Infração aos arts. 142, III e V, 153 c/c os arts. 176, *caput*, e 177, §3º, da Lei 6.404/76, e arts. 26 e 29 da Instrução CVM nº 480/09.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(ii) PAS CVM nº RJ2016/7961: instaurado pela SEP para apurar “*responsabilidade dos administradores da Forjas Taurus S.A. em relação aos mútuos concedidos à Wotan Máquinas Ltda.*”, negócio atrelado à venda da SM Metalurgia Ltda, tendo a CVM concluído pelo arquivamento, sem julgamento de mérito, em razão de reconhecimento de *bis in idem*, da acusação de infração ao artigo 153 da LSA relacionada à aprovação da liquidação do mútuo entre Wotan Máquinas Ltda. e Taurus Máquinas Ferramentas Ltda. por meio da dação em pagamento formulada contra Luis Estima e F.J.S.E., bem como pela **absolvição** de ambos da infração aos arts. 142, III, c/c 153, da LSA, “*por não diligenciar quanto às condições na celebração e por não acompanhar a execução dos contratos de mútuo celebrados com a Wotan*”; e

(iii) PAS CVM nº 2014/10556: instaurado pela SEP para apurar “*responsabilidade de Luis Fernando Costa Estima e [F.J.S.E.], na qualidade de acionistas e membros do Conselho de Administração da Forjas Taurus S.A., pelo descumprimento do §1º do artigo 115 da Lei nº. 6.404/76*”, por terem votado pela suspensão da deliberação sobre a propositura de ação de responsabilidade civil em face de si e, especificamente em relação a Luis Estima, ter votado, indiretamente, pela suspensão de deliberação sobre as contas dos administradores da Companhia relativas aos exercícios sociais de 2012 e 2013. Ambos foram **absolvidos** da acusação de terem votado pela suspensão da deliberação sobre a propositura de ação de responsabilidade civil contra si, tendo Luis Estima sido condenado à pena de **advertência** por ter votado, direta e indiretamente, pela suspensão da deliberação sobre as contas dos administradores da Companhia relativas aos exercícios sociais de 2012 e 2013.

42. Além dos processos acima mencionados, a SEP enviou a Luis Estima e F.J.S.E. o Ofício/CVM/SEP/GEA-4/Nº266/2014, em que expôs seu entendimento de que Luis Estima estaria impedido de votar na deliberação de ação de responsabilidade contra si próprio, tendo sido silente em relação quanto à deliberação acerca da propositura da ação em relação a qualquer outro administrador da Companhia.

43. Voltando ao caso ora analisado, verifico que Luis Estima acatou tal orientação da SEP e se absteve de votar, na AGE de 19.12.2014, em relação a propositura da ação de responsabilidade contra si, tendo votado somente em relação aos demais administradores (dentre eles, F.J.S.E.), sendo decisivo no resultado de não os acionar.

44. Para justificar a legitimidade de seu voto, Luis Estima argumentou que (i) “[o]s PAS CVM nº RJ2014/13977 e RJ2016/7961 [...] comprovam que eles não tiveram qualquer participação (comissiva ou omissiva) na fraude ocorrida no âmbito da Operação”; (ii) “a SPS também ignorou a orientação dada pela SEP por meio do Ofício/CVM/SEP/GEA-



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

4/Nº266/2014, que criou em Luis Estima a expectativa de que estaria votando de acordo com o entendimento da Autarquia, bem como a decisão do PAS CVM nº RJ2014/10556 que já havia absolvido Luis Estima por ter votado pela suspensão da deliberação a respeito da propositura de ação de responsabilidade contra si próprio”; e (iii) o parecer jurídico elaborado por Tavares Guerreiro “indicava a inexistência de dano como consequência da Operação”.

45. Além da CVM já ter absolvido F.J.S.E. de infrações relacionadas à operação de venda da SM Metalurgia Ltda., foi reconhecido, nos autos do PAS CVM nº RJ2014/13977, que foi ele quem descobriu e reportou a existência da fraude.

46. Com efeito, o parecer jurídico que fundamentou o voto de Luis Estima concluiu, resumidamente, pela **(i)** ausência de danos à Companhia; **(ii)** ausência de violação ao dever de diligência por F.J.S.E.; **(iii)** ausência de nexo de causalidade entre a conduta de F.J.S.E. e o dano supostamente causado à Companhia; e que **(iv)** as contas dos administradores relativas ao exercício social de 2012 foram aprovadas.

47. Ademais, o parecer jurídico elaborado pelo escritório Rosman, Penalva, Souza Leão, Franco Advogados consignou não haver “prova material direta” da participação de Luis Estima e F.J.S.E. em relação aos supostos danos sofridos pela Taurus.

48. Soma-se a isso o fato de tanto o Comitê Especial Independente, instaurado no âmbito da Taurus, em seu “Relatório Final”²⁷, quanto o conselho de administração da Companhia não recomendaram a propositura de ação de responsabilidade contra Luis Estima e F.J.S.E.

49. Evidentemente, não cabe ao Colegiado da CVM avaliar a probabilidade de êxito de eventual ação de responsabilidade em face do antigo administrador da Taurus, mas sim a análise acerca do alinhamento de interesses do acionista e da companhia.

50. Nesse sentido, tendo em vista o conjunto fático-probatório existente nestes autos, o qual evidencia que eventual propositura de ação de responsabilidade em face de F.J.S.E. seria, no mínimo, controvertida, respeitosamente discordo da tese acusatória no sentido de

²⁷ PAS CVM nº RJ2014/13977, fls. 693/715.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

que o voto proferido por Luis Estima na AGE de 19.12.2014 teria sido contrário ao interesse social da Taurus, razão pela qual não vislumbro descumprimento, por Luis Estima e Estimapar, ao disposto no art. 115 da LSA.

V. CONCLUSÃO

51. Pelo exposto, não vislumbro nos autos elementos suficientes a embasar as imputações feitas pela Acusação, razão pela qual voto pela **absolvição** dos Acusados em relação a todas as infrações objeto deste processo, devidamente indicadas no item 1 deste voto.

52. Por fim, ainda que a acusação formulada neste processo não abranja manipulação de mercado (e sim prática de operação fraudulenta, que não configura indício de crime definidos em lei como de ação pública, ou seja, não é uma acusação apta a ensejar a remessa dos autos ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 13, I, da ICVM nº 607/19), proponho a comunicação do resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, em complemento aos Ofícios nºs 6/2020/CVM/SGE e 3/2020/CVM/SPS/CCP²⁸, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 105/2001 e do art. 12 da Lei nº 6.385/1976.

É como voto.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2023

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator

²⁸ Docs. 0913704 e 0916764.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

Assina o Voto em Sessão de Julgamento (doc. 1883563).

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Diretor Relator



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 17/11/2023, às 17:21, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1883564** e o código CRC **2D7AD920**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1883564** and the "Código CRC" **2D7AD920**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.011669/2017-11

Reg. Col. 1969/20

Acusados: Luis Fernando Costa Estima
Estimapar Investimentos e Participações Eireli
Arbi Rio Incorporações Imobiliárias Ltda.
Daniel Benasayag Birman
Companhia Brasileira de Cartuchos
Fábio Luiz Munhoz Mazzaro

Assunto: Apuração de eventuais irregularidades relacionadas (i) à operação de aumento de capital da Forjas Taurus S.A., com a subsequente assunção de seu controle pela Companhia Brasileira de Cartuchos, no ano de 2014; e (ii) à deliberação da propositura de ação de responsabilidade frente aos administradores que participaram da venda da SM Metalurgia Ltda.

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Voto: Diretora Flávia Perlingeiro

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Eu também voto pela absolvição dos acusados, acompanhando, assim, a conclusão do voto do ilustre Relator Otto Lobo. Teço, contudo, breves considerações para, respeitosamente, explicitar e fundamentar minha divergência parcial em relação a certos aspectos dos temas abordados.
2. As acusações feitas no âmbito deste PAS¹, consoante formuladas no Relatório nº 3/2019-CVM/SPS/GPS-1², podem ser divididas em dois blocos distintos e autônomos entre si. O primeiro engloba as imputações de (i) prática de operação fraudulenta, definida no item II, “c”, da Instrução CVM (“ICVM”) nº 8/1979³, à época vigente⁴, por alegada realização, em conluio, de operações combinadas, de compra e venda de ações ordinárias de emissão da Forja Taurus S.A. (“Forja Taurus” ou “Companhia”), com o objetivo de transferir seu controle acionário para a CBC, sem ativar as medidas protetivas previstas no estatuto social da Companhia; e (ii) de violação do disposto no art. 254-A da Lei nº 6.404/1976 (“LSA”), em razão de alegada aquisição do controle da Forja Taurus pela

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no voto do Diretor Relator ou no Relatório, conforme o caso.

² Também referido, neste voto, como “Relatório SPS” ou “Peça Acusatória” (Doc. 0874858).

³ II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros; (...).

⁴ A ICVM nº 8/1979 foi revogada e substituída, sem alterações de substância, pela Resolução CVM nº 62/2022, vedando as práticas de criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, manipulação de preço, realização de operações fraudulentas e uso de práticas não equitativas, no mercado de valores mobiliários.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

CBC, sem a posterior realização da oferta pública de aquisição de ações (“OPA”). Essa segunda imputação, claramente, derivada da primeira e, assim, igualmente sujeita ao exame quanto ao alegado objetivo da operação fraudulenta vislumbrada pela Acusação.

3. A acusação referida no item 2 (i), acima, foi formulada em face de Luis Estima, Arbi Rio, Daniel Birmann (na qualidade de responsável por transmitir as ordens de compra e de venda de ações em nome da Arbi Rio), CBC e Fábio Mazzaro (na qualidade de diretor financeiro e responsável por transmitir as ordens de compra e de venda de ações em nome da CBC).

4. A acusação referida no item 2 (ii), acima, foi formulada em face de CBC, na qualidade de nova acionista controladora de Forjas Taurus, à época dos fatos, supostamente adquirente do controle que lhe teria sido então alienado.

5. O segundo bloco objeto do PAS diz respeito à acusação feita em face de Luis Estima e Estimapar, na qualidade de acionistas da Forja Taurus, de infração ao art. 115⁵ da LSA, por, ao ver da SPS, terem votado em conflito de interesses, na AGOE de 19.12.2014, ao rejeitarem a propositura de ação de responsabilidade em face de F.J.S.E., sobrinho de Luis Estima e também membro do conselho de administração (“CA”) da Companhia, arrolado entre os possíveis réus da referida ação, ao lado do próprio Luis Estima e de outros administradores e conselheiros fiscais da Forja Taurus.

Da alegada operação fraudulenta

6. Quanto ao primeiro bloco de acusações, acompanho os fundamentos apontados no voto do ilustre Diretor Relator, com breves considerações adicionais.

7. A propósito, entendo que a SPS não se desincumbiu do ônus de demonstrar que Luis Estima era, à época, de fato, detentor do chamado “controle minoritário” sobre a Companhia, tampouco de que teria sido formado “*bloco de controle tácito*”, apto a evidenciar, assim, uma alienação de controle, a ensejar o propósito de frustrar a incidência das medidas protetivas previstas no estatuto social⁶ quanto à posterior realização da OPA de que trata o art. 254-A da LSA.

⁵ Em realidade, ainda que o §1º, a rigor, faça parte do art. 115, a Acusação deveria ter se referido mais precisamente ao §1º do art. 115, como feito, de praxe, em outros casos, tendo em vista que o caput do art. 115 trata do voto abusivo. De todo modo, pela descrição da conduta objeto da imputação, tem-se claro que a referência genérica ao art. 115 não impediu a plena compreensão da acusação, tampouco implicou em qualquer prejuízo à ampla defesa por parte dos acusados.

⁶ O art. 41 do estatuto social da Forja Taurus vigente à época continha previsão de *tag along* de 100% do valor pago ao alienante em caso de alienação de controle, o que, por sua vez, reproduzia os termos do item 8.1 do Regulamento de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa da então BM&FBovespa. O art. 51 do estatuto social previa obrigação do acionista ou grupo de acionistas que atingisse “Participação Substancial” (equivalente a 20% de qualquer espécie ou classe de ações) de realizar OPA para adquirir as demais ações de emissão da Companhia, mas previa também que havia dispensa da OPA na hipótese, entre outras, de o atingimento da Participação Substancial ser decorrente da subscrição de ações em oferta primária, em razão do não exercício do direito de preferência por outros acionistas ou que não tivesse contado com número suficiente de interessados na respectiva distribuição pública.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

8. Note-se que não há dúvida quanto a que a alienação do controle majoritário é gatilho para a incidência do disposto no referido art. 254-A⁷, o que não se pode dizer, porém, a respeito do controle minoritário, situação que enseja controvérsias na doutrina⁸, ainda pouco exploradas pela CVM⁹.

9. Importa ressaltar que o controle minoritário ocorre quando um acionista (ou grupo de acionistas) titular de menos da metade das ações votantes consegue preponderar, em bases ao menos relativamente permanentes e estáveis (e não pontualmente circunstanciais), nas assembleias gerais, diante do elevado absenteísmo dos demais acionistas em tais reuniões e do alto grau de dispersão das ações no mercado¹⁰⁻¹¹. Do contrário, num cenário em que tal preponderância fosse essencialmente precária, seria inclusive improvável haver pagamento de qualquer sobrevalor na transferência onerosa das ações que propiciassem o exercício do dito “controle minoritário”, pois o adquirente não poderia contar com qualquer segurança¹² quanto à possibilidade de manter seu caráter continuado¹³, que seria justamente o aspecto que poderia justificar o pagamento de preço que reflita algum tipo de “prêmio”.

10. Ademais, cabe reconhecer que o fato de ser incontestado uma dada “aquisição de controle” não significa que, necessariamente, tenha então havido uma “alienação de controle”, pois é possível que alguém se torne um “novo acionista controlador” sem que um “antigo controlador” lhe tenha

⁷ Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle. § 1º Entende-se como alienação de controle a transferência, de forma direta ou indireta, de ações integrantes do bloco de controle, de ações vinculadas a acordos de acionistas e de valores mobiliários conversíveis em ações com direito a voto, cessão de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações que venham a resultar na alienação de controle acionário da sociedade.

⁸ V. Penna, Paulo Eduardo. *Alienação de Controle de Companhia Aberta*. São Paulo: Quartier Latin, 2012.

⁹ A questão chegou a ser objeto de debate em sede de processo não sancionador (PA CVM nº RJ/2009/1956, j. em 15.07.2009), em que três dos quatro membros do Colegiado à época admitiram a incidência do art. 254-A da LSA aos casos de transferência onerosa de controle minoritário, ainda que sem ter esgotado todos os aspectos relevantes.

¹⁰ O art. 116 da LSA não se exige um número mínimo de ações para configuração do poder de controle sobre a companhia, *in verbis*: “Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.”

¹¹ Embora no passado não se tivesse notícia senão de casos escassos, tem-se hoje uma série de companhias abertas em que se verifica que acionistas minoritários são capazes de exercer o poder de controle em bases permanentes, tendo em vista que os demais acionistas são titulares de participações muito diminutas, comparativamente, e, em sua grande maioria, não participam dos conchaves, comportando-se de modo totalmente passivo perante a companhia.

¹² Não que seja necessário haver segurança de que tal situação não sofrerá alterações no futuro, pois não deixará de haver um componente de certa impermanência associada inclusive à dependência quanto ao comportamento passivo dos demais acionistas, mas, na configuração do controle minoritário, percebe-se que a probabilidade de alteração abrupta do cenário seria mais um risco teórico no que efetivo. Tem-se, assim, casos em que a preponderância do minoritário não é ocasional.

¹³ Cite-se posição bem balizada: “(...) será necessário realizar um exame individualizado e pormenorizado de cada caso, para se certificar de que o controle minoritário é exercido em bases permanentes e de que poderá continuar a ser exercido desta forma. Não sendo possível identificar, de modo conclusivo, a existência do exercício do controle minoritário em bases permanentes, impõe-se afastar a incidência do art. 254-A da LSA, em vista de seu caráter excepcional.” (Penna, Paulo Eduardo. *Alienação de Controle de Companhia Aberta*. São Paulo: Quartier Latin, 2012, pág. 106).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

transferido tal controle¹⁴. Nessa situação, viável nas companhias sujeitas a controle minoritário ou gerencial, tem-se a aquisição originária de controle, em que o controle propriamente dito se forma já nas mãos do novo controlador, em contraposição à chamada aquisição de controle derivada. Isso pode ocorrer, em tese, de diversas formas, inclusive pela compra gradual de ações em bolsa, pela celebração de acordo de acionistas entre vários minoritários, bem como pela subscrição de ações em aumento de capital do qual os demais acionistas optem por não participar.

11. Neste caso concreto, a meu juízo, a Acusação não conseguiu demonstrar, ainda que tenha apontado um conjunto de indícios, (i) que, anteriormente à aquisição do controle majoritário pela CBC, Luis Estima exercesse controle minoritário sobre a Companhia, a despeito do quanto vinha sendo divulgado ao mercado, segundo as informações constantes do Formulário de Referência (“FRe”) da Forja Taurus¹⁵, acerca da inexistência de acionista controlador; nem (ii) que, considerando-se as operações realizadas por Luis Estima, CBC e Arbi Rio, houvesse efetivamente se formado um “*bloco de controle tácito*”, antes da subscrição das sobras pela CBC. A meu ver, a SPS fiou-se mais na incontroversa posição de acionista controladora que a CBC passou a ostentar, após a subscrição das sobras no Aumento de Capital, do que em evidenciar arranjos aptos a demonstrar que Luis Estima, Arbi Rio e CBC tivessem formado, de modo escamoteado, posição de controle que viria a restar depois concentrada exclusivamente com CBC, configurando a alegada operação fraudulenta.

12. Note-se que restou incontroverso que, à época dos fatos, já não havia um controlador majoritário na Companhia. Luis Estima, por sua vez, era titular (direta e indiretamente) de 43,8% do capital votante e 14,63% do capital total, bem como presidente do CA da Companhia. Em 10.04.2014, o CA reuniu-se para analisar a convocação de AGE para deliberar sobre proposta do Aumento de Capital formulada por Luis Estima, que foi rejeitada por quatro votos contrários e três votos favoráveis¹⁶, tendo a maioria dos conselheiros entendido que não seria esse o caminho mais adequado para enfrentamento das dificuldades econômicas pelas quais passava a Companhia. Luis Estima convocou então diretamente a AGE, ao amparo do art. 123, p. ú., “c”, da LSA.

13. A esse respeito, entendo ser convincente o argumento trazido pelas defesas de que a rejeição da proposta pelo CA evidenciava que Luis Estima não detinha controle minoritário sobre a

¹⁴ Observe-se que o art. 254-A da LSA se refere expressamente à “alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta” e ao “valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle”, a ser considerado para os fins da OPA, não incidindo na hipótese de aquisição originária de controle. A título ilustrativo, v. PA CVM nº RJ 2007/14099, Dir. Rel. Durval Soledade, j. em 29.01.2008, e PA CVM nº RJ 2009/0471, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 03.03.2009.

¹⁵ Consoante constava do item “15.12 – Posição Acionária” do FRe da Companhia referente ao exercício social de 2013, Luis Estima detinha 22,65% das ações ordinárias e a Estimapar detinha 21,15% das ações ordinárias, detendo, assim, direta e indiretamente, 43,8% do capital votante. O FRe era também expresso: “A Companhia não possui um controlador ou grupo de controle definido, razão pela qual não há fatores de risco relacionados a este item.” (item 4.1, “b”).

¹⁶ Dos sete membros que compunham o CA da Companhia, à época da proposta de Aumento de Capital, somente três tinham sido indicados por Luis Estima e Estimapar.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Companhia, não tinha tido poder para eleger a maioria dos membros do CA nem tampouco para dirigir as atividades sociais da Companhia.

14. A meu ver, também restou bem demonstrado pelas defesas que não houve falha informacional (o que foi, inclusive, corroborado pelo fato de que não houve sequer acusação nesse sentido), no que toca às informações acerca do Aumento de Capital, bem como à intenção de venda de até 3.800.000 ações de emissão da Companhia por parte de Luis Estima e à de compra de ações e aumento de participação com vistas a influir na administração da Forja Taurus por parte da CBC.

15. Vale repisar que as operações de que trata este PAS envolveram (i) a aquisição, pela CBC, de 7.743.300 ações ordinárias de emissão da Forja Taurus, em bolsa, realizadas entre 16.04.2014 e 27.05.2014, boa parte dessas adquiridas de Luis Estima e Arbi Rio¹⁷, tendo a CBC passado a deter aproximadamente 17% do capital votante da Companhia; e, posteriormente, (ii) a subscrição, pela CBC, de 41.004.543 novas ações ordinárias da Forja Taurus, emitidas no Aumento de Capital aprovado na AGE de 29.04.2014, homologado na AGE de 20.08.2014, tendo sido informado aos acionistas que, após o término do prazo para o exercício do direito de preferência, caso a totalidade das novas ações não viesse a ser subscrita, poderiam ser realizadas até duas rodadas de rateio das sobras, nas quais os subscritores que tivessem exercido seu direito de preferência poderiam adquirir as ações que não tivessem sido inicialmente subscritas. Após o que a CBC passou, então, a deter ações representativas de 52,51% do capital votante da Forja Taurus, tornando-se, assim, controladora.

16. A propósito, entendo que as defesas tiveram êxito em evidenciar que o que permitiu que a CBC se tornasse titular de ações que passaram a lhe assegurar, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral de acionistas e o poder de eleger a maioria dos administradores da Companhia foi a baixa adesão dos demais acionistas ao Aumento de Capital, que não exerceram seus respectivos direitos de preferência, circunstância essa que não dependia nem estava sob o controle dos acusados neste PAS, tampouco poderia ser por eles seguramente antevista.

17. Tal como formulada a acusação, a certeza quanto a questão factual central – a existência de controle *alienado* à CBC – revela-se, a meu ver, premissa imprescindível para que, somando-se a outros indícios, se pudesse considerar, se presentes os elementos do tipo, a procedência da tese acusatória. Contudo, a meu juízo, tal evidenciação demandaria um esforço probatório mais robusto do que o apresentado neste caso e, diante da sua ausência, não formo tal convencimento.

18. Observo, todavia, que o teor bastante suspeito dos diálogos reproduzidos nas transcrições das gravações telefônicas constantes da Peça Acusatória constitui forte indício de concertação quanto ao direcionamento de vendas de ações de emissão da Companhia, ao menos por parte de Arbi Rio e

¹⁷ Das ações adquiridas pela CBC, 75% foram alienadas por Luis Estima e 15% pela Arbi Rio.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

CBC (que eram partes relacionadas, submetidas a controle comum, como admitido pelas defesas), ainda que, de fato, tais operações tenham sido cursadas em Bolsa (por vezes, precedidas de leilões, tendo em vista a baixa liquidez do ativo), sempre sujeitas, a princípio, a interferência de terceiros, o que, inclusive, chegou a efetivamente ocorrer, mas apenas em relação a lote de 5.000 ações.

19. Tais interações, consideradas em conjunto com outros indícios identificados pela SPS, poderiam, em tese, ter ensejado investigações no que concerne a outras eventuais irregularidades administrativas no âmbito do mercado de valores mobiliários. Entretanto, o conjunto fático-probatório colacionado neste PAS deu ensejo à acusação por “operação fraudulenta”, nos termos da ICVM nº 8/1979, não cabendo, portanto, a meu ver, conjecturar acerca de possíveis outros ilícitos administrativos que não foram apontados e quanto ao que os acusados não puderam se defender.

Do alegado voto em conflito de interesses

20. Quanto à alegada violação ao disposto no art. 115¹⁸ da LSA, em razão de Luis Estima e Estimapar terem votado, em alegado conflito de interesses, na AGOE de 19.12.2014, pela rejeição da propositura de ação de responsabilidade em face de F.J.S.E., registro minha divergência apenas em relação aos fundamentos adotados pelo ilustre Relator para a absolvição dos acusados.

21. À época, além de membro do CA da Companhia, Luis Estima também era seu acionista, direta e indiretamente, por meio da Estimapar, sociedade da qual era controlador, com 99% das cotas sociais, sendo o seu sobrinho F.J.S.E. titular do 1% restante até 20.11.2014, cerca de um mês antes da AGOE de 19.12.2014, quando saiu do quadro social da referida sociedade¹⁹.

22. Minha divergência é de ordem conceitual e diz respeito à interpretação dada pelo Relator às regras da LSA que tratam dos conflitos de interesse envolvendo, de um lado, um acionista e, do outro, a companhia. O Diretor Relator, discorrendo sobre o referido dispositivo, construiu seu voto com apoio na tese do conflito material, que estabelece que tal conflito não pode ser aferido – *a priori* nem *ex ante* – uma vez que não se configuraria independentemente do conteúdo do voto efetivamente proferido e que, sob tal lente, nem sequer terá existido caso não se materialize dano à companhia.

23. Como já me posicionei em precedentes, respeitosamente, divirjo desse entendimento.

24. Por ocasião dos julgamentos dos PAS CVM nº 19957.003175/2020-50, PAS CVM nº 19957.004392/2020-67 e PAS CVM nº 19957.009294/2017-11²⁰, tive a oportunidade de analisar em detalhe o embate interpretativo acerca das teorias do conflito formal e material, no que tange à

¹⁸ Art. 115. (...) § 1º o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.

¹⁹ Doc. 0733734.

²⁰ Todos de relatoria do Diretor Alexandre Rangel, os dois primeiros j. em 08.11.2022 e o terceiro em 04.04.2023.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

aplicação do disposto no art. 115, §1º, da LSA, que permeia o exame quanto a voto de acionista em situação de conflito de interesses, o qual não revisitarei neste julgamento, em benefício da síntese.

25. Para maior clareza, contudo, assinalo que a interpretação do art. 115, §1º, da LSA ao amparo da tese do conflito material, mostra-se, a meu ver, incompatível com a sistemática da lei societária, que, claramente, estabeleceu, para acionista que tenha interesse contraposto ao da companhia, hipótese de vedação de voto, isso é, de impedimento, não obstante, no exercício de aplicação da lei aos casos sob escrutínio, seja, por vezes, preciso aprofundar o exame casuístico para aferir se presente, em concreto, a própria existência do interesse conflitante.

26. Embora nem sempre o conflito de interesses se revele de antemão de modo flagrante, fazendo com que o exame da questão venha a se dar, usualmente, apenas após já ocorrido o descumprimento à lei, a partir de uma análise pormenorizada das circunstâncias específicas de cada caso, entendo que não se pode daí interpretar que inexistiria proibição de voto, sob pena de *“transformar a ‘vedação ao voto’ em ‘autorização apriorística para votar’, sujeita apenas à posterior demonstração de dano a ser objeto de eventual contencioso (seja administrativo, judicial ou arbitral, com suas diferentes repercussões para as partes envolvidas)”*²¹.

27. Mais recentemente, manifestei-me no mesmo sentido no PAS CVM nº 19957.008172/2021-93²², envolvendo especificamente a deliberação assemblear sobre a propositura de ação de responsabilidade de que trata o art. 159²³ da LSA, em que ressaltei que *“a decisão quanto à proposição (ou não) de ação judicial contra si mesmo apresenta intensidade de conflito das mais elevadas, sendo de todo flagrante, a meu ver”*, tendo em vista que, *“por figurar no pólo passivo da demanda, o administrador tem um interesse pessoal na rejeição da matéria, claramente carecendo da isenção necessária para votar no melhor interesse da companhia”*.

28. Neste caso, contudo, as circunstâncias são parcialmente distintas, pois, embora Luis Estima estivesse elencado entre os possíveis réus da ação de responsabilidade, tanto ele quanto a Estimapar, veículo do qual era controlador, se abstiveram de votar na deliberação quanto à propositura da demanda em face do primeiro. Ambos votaram, no entanto, pela rejeição, de modo uniforme, da propositura da referida ação contra os demais administradores, incluindo F.J.S.E.

29. Assim, não se discute, neste PAS, o exercício do direito de voto, direto ou indireto, do acionista-administrador na deliberação acerca da propositura de ação de responsabilidade contra si mesmo, mas, sim, naquela envolvendo outro administrador a ele “relacionado” ou alegadamente

²¹ Conforme me manifestei nos referidos precedentes.

²² O julgamento do referido caso foi concluído em 05.09.2023, após ter sido suspenso em razão de pedido de vista que fiz na sessão de julgamento realizada em 23.05.2023.

²³ Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembleia-geral, a ação de responsabilidade civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

“vinculado” aos mesmos interesses.

30. Para a SPS, o conflito de interesses teria sido caracterizado pelo vínculo existente entre Luis Estima e F.J.S.E., considerando que (i) F.J.S.E. era sobrinho de Luis Estima; (ii) até pouco tempo antes da AGOE de 19.12.2014, eles tinham uma relação empresarial, como sócios da Estimapar²⁴; e (iii) F.J.S.E. foi eleito para o CA da Companhia com os votos da Estimapar.

31. Considero que, em tese, o “interesse pessoal” apto a caracterizar o conflito de interesses pode compreender o interesse pessoal e direto do acionista ou, por extensão, os interesses de partes a ele relacionadas, como, por exemplo, de pessoa jurídica na qual exerça influência preponderante, ou mesmo parente próximo, quando forem contrapartes da companhia e tenham interesse na operação²⁵.

32. No entanto, se é verdade que as relações de parentesco próximo podem constituir indício de vinculação de interesses ou mesmo caracterizar pessoas como partes “vinculadas” para fins de aplicação de determinadas normas, também é verdade que não se pode presumir uma irregularidade somente pela existência de tal relação de parentesco, sendo necessário que essa informação se some a outros fatos ou indícios que, em conjunto, formem prova (mesmo que apenas indiciária) suficiente para configurar a irregularidade, conforme entendimento refletido em diversos julgados da CVM²⁶.

33. Destaque-se que o vínculo familiar entre Luis Estima e seu sobrinho sequer se enquadra nas hipóteses que autorizam a adoção da presunção relativa de vínculo de interesses entre parentes na linha ascendente e descendente, bem como colaterais de segundo grau (irmãos), prevista em certos normativos (que não estão em tela neste caso), e em consonância com a jurisprudência da CVM²⁷.

34. Isso não quer dizer que, em tese, não seja possível considerar uma relação de parentesco próximo, em conjunto com outras circunstâncias particulares a um caso subjacente, como relevantes para o exame quanto à incidência dos dispositivos em tela.

35. No entanto, no presente caso, entendo que o substrato fático-probatório trazido aos autos não é suficiente para fundamentar a configuração de relação de coordenação de interesses tão próxima e estreita com F.J.S.E. que fizesse com que Luis Estima estivesse em situação de conflito, em essência equivalente à de deliberar acerca da propositura de ação de responsabilidade contra si mesmo.

²⁴ Conforme fl. 59 do Relatório SPS (Doc. 0874858).

²⁵ Em sentido semelhante, me manifestei no PAS CVM nº 19957.004309/2016-73, de que fui relatora, j. 03.12.2019, no que tange ao conflito de interesses do administrador (art. 156).

²⁶ V., p.ex., PA CVM nº 2000/0389, Dir. Rel. Luiz Antonio Campos, j. em 07.05.2002; PAS CVM nº 13/00, Dir. Rel. Marcelo Trindade, j. em 17.04.2002; PAS CVM nº 06/01, Dir. Rel. Wladimir Castelo Branco, j. em 09.04.2004; PAS CVM nº 25/04, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 30.09.2008; PAS CVM nº 11/08, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 21.08.2012; PAS CVM nº RJ2012/11002, Dir. Rel. Roberto Tadeu Fernandes, j. em 08.12.2016; e PAS CVM nº 19957.004309/2016-73, j. em 03.12.2019, e PAS CVM nº 19957.001434/2018-93, j. em 22.06.2021, de minha relatoria.

²⁷ V., por ex., PA CVM nº RJ2014/3723, j. em 20.05.2014; e PAS CVM nº 19957.001434/2018-93, j. em 22.06.2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

36. Não deixo de reconhecer que, em certa medida, o fato de pessoas ligadas por vínculos familiares participarem de uma mesma sociedade possa ser tido como um elemento a indicar a proximidade entre elas, contudo, divergindo da SPS, não enxergo na relação empresarial entre Luis Estima e F.J.S.E., como sócios da Estimapar, indício, por si só suficiente, de identidade de interesses, especialmente considerando a inexistência de presunção relativa nesse sentido e a diminuta participação societária, de 1%, que F.J.S.E. detinha naquela *holding* até cerca de um mês antes da AGOE de 19.12.2014 da Forja Taurus, quando saiu de seu quadro societário.

37. O fato de que F.J.S.E. foi eleito para o CA da Companhia com os votos da Estimapar tampouco é esclarecedor, sobretudo porque a Estimapar também elegeu outros administradores²⁸.

38. Acrescente-se, ainda, que, como bem destacado pelo Diretor Relator, a SEP enviou a Luis Estima ofício²⁹ por meio do qual manifestou seu entendimento no sentido de que o acionista-administrador estaria impedido de votar na deliberação de ação de responsabilidade contra si próprio e foi silente quanto ao exercício do seu direito de voto em relação aos demais administradores da Companhia, incluindo seu sobrinho. A determinação da SEP foi acatada por Luis Estima, que, como dito, não participou, direta ou indiretamente, da votação em relação a si mesmo.

39. Em linha com o argumento da defesa, “o Ofício/CVM/SEP/GEA-4/Nº266/2014 o levava a crer que, exceto pela votação em relação a si próprio, não havia qualquer outro impedimento na votação com relação a outros indivíduos”, sendo bastante razoável entender que o referido ofício gerou tal expectativa, especialmente considerando que a questão como um todo era complexa e já à época objeto de controvérsia. Note-se que o julgamento do PAS CVM RJ2014/10556 foi posterior.

40. Por fim, cabe avaliar também a questão no que diz respeito ao voto da Estimapar.

41. Em que pese eu concordar com a SPS no sentido de que “[n]ão há como separar a vontade de Estimapar da vontade de Luis Estima, uma vez que este detinha 99% do capital social daquela sociedade, à época dos fatos”, conforme, inclusive, corroborado pelo Colegiado por ocasião do julgamento do PAS CVM nº RJ2014/10556, assinalo que a extensão do impedimento de voto à pessoa jurídica por intermédio da qual a vontade do acionista-administrador, por ser preponderante, é exteriorizada, naturalmente, pressupõe a existência de conflito do próprio administrador, o que, pelas razões expostas anteriormente, não ocorre neste caso.

42. Ainda que assim não fosse, em se tratando de voto indireto, por interposta pessoa, o veículo societário consubstancia apenas uma “camada” que traduz, em realidade, a vontade do acionista que sobre ele exerce influência preponderante – e que, sendo administrador da companhia

²⁸ V. Doc. 0852976 e ata da AGE realizada em 27.06.2014, disponível para consulta pública no site da CVM.

²⁹ Ofício/CVM/SEP/GEA-4/Nº266/2014, de 16.09.2014 (Doc. 1084850, fl. 220).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

em questão, restará impedido de votar – mas não abrangendo todo e qualquer eventual acionista minoritário do referido veículo societário, nem tampouco cabendo reconhecer culpabilidade do próprio veículo em si, cuja atuação, em tal caso, é instrumental àquele que, em última análise, é o administrador impedido de votar em ação de responsabilidade contra si mesmo.

43. Por essa razão, ainda que a proibição de voto possa restar estendida para a pessoa jurídica por ser ela a titular direta das ações, a acusação deve ser voltada ao acionista que, fazendo prevalecer a sua vontade, comanda o veículo, e não dirigida ao mero veículo a responsabilização por eventual exercício de voto em situação de conflito de interesses, como refletido nos precedentes da CVM³⁰.

44. Em suma, por todo o exposto, voto pela absolvição dos Acusados no âmbito deste PAS pelas infrações que lhes foram imputadas.

É como voto.

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2023.

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora

³⁰ V., p. ex., minha manifestação de voto no PAS CVM nº 19957.008172/2021-93, j. em 23.05.2023 e 05.09.2023; PAS CVM nº RJ2014/10060, j. em 19.10.2015, e PAS CVM nº RJ2014/10556, j. em 24.10.2017, ambos de relatoria do Diretor Pablo Renteria; PAS CVM nº 19957.006509/2019-11, j. em 10.05.2022 e PAS CVM nº 19957.003922/2020-50, j. em 26.04.2022, ambos de minha relatoria; e PAS CVM nº RJ2018/4328, j. em 13.08.2019, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.011669/2017-11

Reg. Col. 1969/20

Acusados: Luis Fernando Costa Estima
Estimapar Investimentos e Participações Eireli
Arbi Rio Incorporações Imobiliárias Ltda.
Daniel Benasayag Birman
Companhia Brasileira de Cartuchos
Fábio Luiz Munhoz Mazzaro

Assunto: Apuração de eventuais irregularidades relacionadas (i) à operação de aumento de capital da Forjas Taurus S.A., com a subsequente assunção de seu controle pela Companhia Brasileira de Cartuchos, no ano de 2014; e (ii) à deliberação da propositura de ação de responsabilidade frente aos administradores que participaram da venda da SM Metalurgia Ltda.

Diretor Relator: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Voto: João Accioly

VOTO

1. Senhora Presidente em exercício, acompanho as conclusões do Ilustre Diretor Relator, bem como seus fundamentos no que tange às acusações de operação fraudulenta e não realização de oferta pública de aquisição de ações.

2. Quanto à acusação de votação em conflito de interesses, acompanho os fundamentos do Relator específicos para o caso, porém apresento algumas considerações adicionais que, embora não constituam divergência, incluem uma ressalva acerca de minha visão sobre a interpretação do art. 115 da LSA.

3. Diz o relator:

39. Especificamente em relação ao voto referente a deliberação acerca da aprovação de propositura de ação de responsabilidade (LSA, art. 159), reitero os argumentos prevalecentes no julgamento do PAS CVM nº 19957.008172/2021-93, de relatoria do então Diretor Alexandre Rangel, que reforçam a tese do conflito material, no sentido de que **(i)** “a simples deliberação assemblear favorável à matéria impõe a substituição imediata do administrador alvo da ação”, nos termos do art. 159, §2º, da LSA, o que significaria [se adotada a interpretação do conflito formal] atribuir à parcela minoritária do capital social o poder de destituição de administradores eleitos pela maioria; **(ii)** “ainda que a matéria não seja aprovada em assembleia, conferindo aos titulares de, ao menos, 5% do capital social o direito de fazê-lo”, conforme dispõe o art. 159, §4º, da LSA; e **(iii)** ausência de vedação expressa de tal matéria no rol de temas do art. 115, §1º, da LSA.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

4. Concordo integralmente com o trecho acima. Embora a lei tenha redação problemática quanto às formas de verificação de vedação ao voto, ao deixar indefinida a expressão “interesse conflitante”, essa questão na propositura de ação de responsabilidade é bem mais simples, pois é resolvida por regras específicas na própria lei. Trata-se do sistema do art. 159, mencionado na transcrição acima, nos itens (i) e (ii): para que, de um lado, uma minoria não possa afastar administradores eleitos pela maioria, e de outro para que os próprios administradores não impeçam a propositura de ação de responsabilidade contra eles, quando a maioria do capital decidir não a propor ela pode ser ingressada de modo derivado por titulares dos percentuais previstos na Res. CVM 70 (de 1% a 5% conforme o capital social)¹. Faço ressalvas apenas quanto ao que o Relator afirma no parágrafo seguinte:

40. De todo modo, tendo em vista que o acionista que votar na deliberação sobre a sua própria responsabilização tenderá a se autopreservar, caberá a tal acionista o ônus de demonstrar que proferiu voto no interesse da companhia.

5. Não se trata de divergência, mas apenas de desenvolvimentos adicionais para restringir a extensão e as circunstâncias em que concordo com o trecho acima. A primeira ressalva é que realmente esse ônus pode vir a caber a tal acionista, mas isso em sede de eventual discussão em que inicialmente outra parte tenha exercido o *seu* ônus de alegar, fundamentadamente, que tal voto teria sido abusivo – seja em âmbito da tutela pública, num processo sancionador, seja na tutela privada, em reparação civil.

6. É claro que o administrador acionista tenderá a se autopreservar, mas isso é apenas mais explícito em algumas situações, sendo a da ação de responsabilidade possivelmente a mais evidente. Em todas as outras, o acionista também vota no seu interesse próprio – assim como todo ser humano racional em qualquer situação. Não há problema nisso. O problema é quando o interesse próprio é buscado *em prejuízo do interesse alheio*.

7. Tal discussão está ligada às dificuldades de conceituação do que seria o “interesse da companhia”. Para fins práticos, penso que o conceito possa e deva ser lido de maneira mais simples: interesse da companhia em determinada matéria é aquele definido pelo órgão competente para decidir aquela matéria, por meio de decisão tomada em cumprimento dos deveres fiduciários e demais regras aplicáveis. Quando o órgão é a assembleia, e não houver voto abusivo, o interesse da companhia é o da maioria do capital votante. Assim, numa descrição mais voltada à realidade econômica, não é o interesse da companhia que determina o voto, e sim o voto que determina o interesse da companhia.

¹ Entendo que o mecanismo legal merece aprimoramentos consideráveis, cuja necessidade foi revelada pela prática, mas ao ser previsto na lei cumpre solidamente a função sistemática aqui apresentada.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

8. No texto legal, a expressão “interesse da companhia” cumpre também a função de estabelecer os limites dentro dos quais o acionista pode buscar o seu interesse próprio ao estabelecer o interesse da companhia. Outros dispositivos usam técnica semelhante na lei, empregando a expressão com a mesma função², mas basta o próprio exemplo do caput do art. 115: diz-se que o acionista deve votar “no interesse da companhia”, para em seguida definir como abusivo o voto que propositalmente lhe causa dano.

9. O que é vedado, em termos práticos, não difere do regime jurídico geral em que o indivíduo pode *usar* seus direitos em seu interesse pessoal, mas não *abusar*: o benefício pessoal pode e deve ser buscado, *mas não em detrimento do direito alheio*. Não houvesse art. 115 na LSA, o voto pelo qual o acionista em geral visa a prejudicar a coletividade dos acionistas seria igualmente abusivo sob o conceito civil de abuso de direito – já que o fim econômico do direito a voto é buscar ganhos partilháveis pela coletividade dos acionistas. (Digo o acionista em geral, porque o controlador que vota em prejuízo da companhia abusa de seu voto também por previsão mais específica do parágrafo único do art. 116).

10. Aplicando-se esse racional à deliberação sobre a ação de responsabilidade contra administrador, se a maioria do capital delibera votar contra sua propositura, o ponto de partida da análise sobre a regularidade do voto pelo administrador acionista que seria réu é que ele foi proferido no interesse da companhia. Afinal, é o que a maioria deliberou – tenha ou não sido determinante para isso o voto em questão. Ao tratar dessa questão, mais especificamente quanto ao acionista controlador, porém em situação que trata essencialmente do mesmo potencial conflito de interesses do administrador acionista, este Colegiado já se manifestou em Consulta, de que transcrevo passagens de meu voto de relatoria (notas de rodapé omitidas)³:

66. [...] Parece mais intuitivo a princípio supor que [o controlador] não *deveria* votar [na assembleia sobre propositura de ação de responsabilidade contra si], seja pela ótica do princípio de que ninguém deve ser juiz de si mesmo, seja pela ótica econômica de que o ganho da companhia representa perda para o controlador, i.e., seria um jogo de soma zero, diferentemente dos casos em que o controlador pode votar mesmo com interesses concorrentes e, portanto, potencialmente conflitantes, que são aqueles em que ambos os lados da transação podem ganhar (soma positiva) [...].

67. Porém, a lei não fala nessa matéria [ação de responsabilidade] como hipótese de vedação. E o controlador poderia perfeitamente defender que sua vontade de não propor a ação está coerente com o interesse social: se ele legitimamente acredita na improcedência da ação, estaria poupando a companhia de uma deliberação que *ex ante* é

² Outros exemplos: art. 117, §1º, “c”; art. 154, caput em conjunto seus parágrafos, art. 155, II;

³ Processo Administrativo 19957.007423/2021-12, j. em 28.02.2023.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

prejudicial à comunhão de interesses, pois esta além de não receber indenização, incorreria nos custos diretos com advogados e árbitros ou judiciário, custos de oportunidade dos funcionários que lidariam com o processo, e evidentemente a condenação em sucumbência. Paradoxalmente, a análise substancial do conflito nesse voto dependeria de que fosse julgado praticamente o mérito da ação indenizatória, o que seria feito, na prática, na ação derivada – afinal, sob uma regra de necessidade de assembleia prévia, se o controlador votar contra a propositura da ação, surge a legitimidade extraordinária (assim como funciona, sem discussões, no art. 159). Por esse vetor, percebe-se razoável a regra de que o voto do controlador seria em princípio permitido (à luz do que consta da lei). [...]

11. Assim, para que se dissocie a vontade da maioria do “interesse da companhia”, o ônus é de quem alega o abuso, que precisa demonstrar que o voto do administrador teve o intuito de prejudicar a companhia – e ainda ser capaz de mostrar que votos em suficiente quantidade para chegar a essa maioria também foram abusivos. Não é uma alegação trivialmente demonstrável, pois o abuso depende de que quem tenha votado contra a propositura da ação acreditasse, no mínimo, que a ação teria probabilidade suficiente de ser procedente, e que a indenização teria montante e probabilidade de recebimento suficientes para compensar os custos totais de sua propositura (inclusive os relativos à substituição do administrador), de modo que tenha optado por votar de maneira intencionalmente lesiva à companhia.

12. Entendo que só numa circunstância em que haja o questionamento da legitimidade dos votos, de maneira razoavelmente fundamentada, haverá a situação em que o administrador terá o ônus de expor as razões pelas quais entende que seu voto não foi abusivo, isto é, que mesmo havendo uma explícita *simultaneidade* de interesses e que o seu tenha sido atendido, isso não se deu *em prejuízo* da companhia. Esse tipo de dificuldade inclusive é mais uma das razões pelas quais a solução da lei, de cabimento de ação derivada, é um caminho mais eficiente de solução para hipóteses em que grupos minoritários remanesçam com entendimento de prática de ato ilícito a ponto de querer buscar a reparação para a companhia mesmo diante da posição contrária da própria companhia.

13. Dito isso, tratando do caso dos autos, é lamentável que o Sr. Luis Estima tenha sido acusado mesmo tendo cumprido a orientação desta autarquia a não votar quanto à ação de responsabilidade contra si próprio. De início, já se tratou de um comando para privar-se de um direito que a lei lhe assegura, e com caráter mais que meramente orientativo, dado o peso da possível sujeição a um processo sancionador em caso de descumprimento. A SEP, ao menos, apoiou seu comando em entendimento jurídico que, conquanto a meu ver equivocado, é plausível e sustentado com razoabilidade por muitos – tanto assim que



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

prevaleceu por algum tempo neste Colegiado (e superado recentemente, pelo precedente mencionado pelo Il. Relator). Menos compreensível é a atuação da SPS, que o acusou por ter votado na ação *contra seu sobrinho* quando o Colegiado já o absolvera (no PAS RJ2014/10556) de ter votado na ação *contra ele próprio* – sem falar nos outros erros da acusação, já ressaltados pelas Defesas e refletidos nas conclusões do Il. Relator, e que fogem ao escopo desta manifestação.

14. Por fim, considerando o registro no voto do Il. Relator sobre seu alinhamento à tese do conflito material, e a manifestação de voto da Il. Presidente em Exercício, faço breve registro de minha interpretação do art. 115 da LSA.

15. Como já afirmei nos processos⁴ 003175/2020-50 (Saraiva), 004392/2020-67 (Springer) e 008642/2019-02 (JB Duarte), concordo que a verificação de conflito de interesses deva ser feita por uma análise substancial ou material, i.e., é preciso examinar se e como o *teor* da deliberação tem o objetivo de obter benefícios *em detrimento* da companhia. Isso configura a efetiva oposição de interesses, a busca do acréscimo ao patrimônio próprio por meio do decréscimo do patrimônio alheio, e só isso pode, a meu ver, servir de conceito para expressões como interesse conflitante e benefício particular, *quando restritivas de direito* (restrições interpretam-se restritivamente). Porém, divirjo da ideia de que esse exame só possa ser feito *depois de tomada a deliberação*. Em um processo sancionador, sempre se faz o exame após a deliberação, mas o registro é relevante para a inteira construção do que penso ser um regime ao mesmo tempo mais eficiente e compatível com o texto da lei e regras gerais do direito. Transcrevo o que já afirmei no PAS 008642/2019-02, JB Duarte, de relatoria da Diretora Flávia Perlingeiro, em que o Diretor Otto Lobo também registrou divergência quanto à fundamentação do conflito formal:

6. Apesar de discordar das teses que sustentam impossibilidade de controle prévio da atuação em situação de potencial conflito, penso que a análise sobre haver ou não violação (e caber ou não impedimento, conforme o caso) depende da análise da materialidade ou substancialidade daquilo que se aprovou ou se pretende aprovar. Não se deve confundir a priori com “anterior”, nem a posteriori com “posterior”: a verificação de ter ou não havido violação, seja pelo critério formal, seja pelo critério material, pode ser feita depois da prática do ato questionado (como neste e em todo processo sancionador, aliás), mas também pode ser feita antes, que é onde reside minha divergência com a opinião majoritária. Eventual impedimento, seja de voto, seja de atuação do administrador, quando usado legitimamente, deve servir para preservar um direito que se encontra ameaçado, algo tão fundamental quanto o inciso XXXV do art. 5º da Constituição ao determinar que a lei não pode excluir da apreciação judicial “lesão ou ameaça a direito”.

⁴ Subentenda-se que todos os processos de numeração única iniciam com “19957”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

7. Sob esse enfoque, parece-me incompatível com o sistema jurídico uma interpretação de dispositivos legais que possibilitasse, ao menos de maneira hipotética, um cenário em que o julgador se depare com uma situação de clara ameaça a um direito e tenha que permitir que ele sofra efetiva lesão, ao invés de assegurar sua proteção com a expedição de um comando concreto de não agir. Em última análise, parece-me que tal situação extrema seria compatível com os entendimentos que afirmam, sem ressalvas, que qualquer controle poderia ser feito apenas posteriormente à prática do ato.

8. Por outro lado – literalmente pelo lado oposto – também incompatível com o sistema jurídico é a interpretação que enxerga ameaça de lesão sem qualquer evidência de que um direito esteja em vias de ser lesado, senão a possibilidade fática que alguém possui de exercer um direito próprio em detrimento de direito alheio.

9. A primeira leitura erra ao permitir a prática de ato lesivo, mesmo que perfeitamente demonstrada a atualidade de efetiva ameaça; a ameaça mais flagrante é insuficiente para evitar lesão a um direito. A segunda erra ao afastar um direito legítimo, mesmo quando ausente qualquer lesão; o direito de agir é considerado, em si mesmo e por presunção absoluta, a ameaça, sendo eliminado para evitar seu abuso.

16. Teço considerações adicionais sobre o tema naquele voto, a que me reporto.

17. Ressalto que esta manifestação de voto não constitui divergência, na medida em que não são discutidas nestes autos nem a questão do ônus de demonstração de regularidade do voto, nem o momento de análise do conflito. Assim, com essas considerações e ressalvas, acompanho o Relator.

São Paulo, 19 de setembro de 2023

João Accioly

Diretor